



# Sinossi di Diritto di Polizia

*Per le Scuole Allievi Carabinieri*

Anno 2026

# Indice

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                            | 1  |
| <i>Diritto di Polizia</i>                                                  | 1  |
| <i>Sinossi di</i>                                                          | 1  |
| <i>Indice</i>                                                              | 2  |
| <i>Tesi I</i>                                                              | 5  |
| <i>Il sistema della Pubblica Sicurezza</i>                                 | 5  |
| 1. Nozioni Generali                                                        | 5  |
| 2. Polizia Amministrativa e Polizia di sicurezza                           | 5  |
| 3. Fonti della legislazione di pubblica sicurezza                          | 7  |
| 4. Ufficiali, Sostituti Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza           | 8  |
| ❖ <i>UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA</i>                                   | 8  |
| ❖ <i>I SOSTITUTI UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA</i>                       | 8  |
| ❖ <i>AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA</i>                                      | 9  |
| 5. Rapporti tra L'Arma dei Carabinieri e le Autorità di Pubblica Sicurezza | 10 |
| <i>Tesi II</i>                                                             | 12 |
| <i>Provvedimenti Amministrativi di Polizia</i>                             | 12 |
| 1. Generalità                                                              | 12 |
| 2. D.lgs. 159/2011 (codice antimafia): le misure di prevenzione            | 15 |
| <i>Tesi III</i>                                                            | 19 |
| <i>L'illecito amministrativo</i>                                           | 19 |
| 1. Generalità                                                              | 19 |
| 2. Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Legge di depenalizzazione)           | 20 |
| Principio di legalità: la riserva di legge                                 | 21 |
| Capacità di intendere e di volere                                          | 21 |
| Il concorso formale di illeciti                                            | 22 |
| Il concorso materiale di illeciti                                          | 22 |
| 3. Atti di accertamento                                                    | 22 |
| 4. Contestazione e notifica                                                | 23 |
| 5. Verbale di accertamento                                                 | 24 |
| 6. Perquisizione e sequestro amministrativi                                | 25 |
| La perquisizione amministrativa                                            | 25 |
| 7. Le sanzioni amministrative accessorie                                   | 27 |
| <i>Tesi IV</i>                                                             | 28 |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><i>Riunioni e Associazioni</i></b>                                                                                  | <b>28</b> |
| 1. Generalità                                                                                                          | 28        |
| 2. Le associazioni                                                                                                     | 28        |
| 3. Nozione di luogo pubblico, aperto al pubblico, privato ed esposto al pubblico                                       | 30        |
| 4. Riunione e assembramento                                                                                            | 31        |
| <b><i>Tesi V</i></b>                                                                                                   | <b>34</b> |
| <b><i>I documenti di identificazione</i></b>                                                                           | <b>34</b> |
| 1. Generalità                                                                                                          | 34        |
| 2. I documenti                                                                                                         | 35        |
| 3. Il fermo di identificazione                                                                                         | 44        |
| <b><i>IL FERMO DI IDENTIFICAZIONE</i></b>                                                                              | <b>44</b> |
| <b><i>IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI</i></b>                                                                               | <b>46</b> |
| <b><i>Tesi VI</i></b>                                                                                                  | <b>47</b> |
| <b><i>Armi ed esplosivi</i></b>                                                                                        | <b>47</b> |
| 1. Generalità                                                                                                          | 47        |
| 2. Vendita, cessione e detenzione di armi                                                                              | 53        |
| 3. Porto e trasporto di armi                                                                                           | 55        |
| 4. Perquisizioni, ispezioni e controlli in materia di armi ed esplosivi                                                | 58        |
| Indizi che legittimano la perquisizione.                                                                               | 59        |
| <b><i>Tesi VII</i></b>                                                                                                 | <b>63</b> |
| <b><i>Gli Stranieri</i></b>                                                                                            | <b>63</b> |
| 1. Generalità                                                                                                          | 63        |
| 2. Provvedimenti nei confronti degli stranieri                                                                         | 66        |
| 3. Attività di polizia e controlli                                                                                     | 68        |
| <b><i>Tesi VIII</i></b>                                                                                                | <b>69</b> |
| <b><i>L'attività di pubblica sicurezza</i></b>                                                                         | <b>69</b> |
| 1. Gli esercizi pubblici                                                                                               | 69        |
| <b><i>La SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)</i></b>                                                    | <b>69</b> |
| <b><i>I CIRCOLI PRIVATI</i></b>                                                                                        | <b>70</b> |
| 2. La vigilanza sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive. Giochi e scommesse. | 72        |
| 3. Le competizioni sportive                                                                                            | 74        |
| 4. L'uso delle maschere                                                                                                | 75        |
| 5. La prostituzione                                                                                                    | 76        |
| <b><i>Tesi IX</i></b>                                                                                                  | <b>78</b> |
| <b><i>Misure antiviolenza in occasione delle manifestazioni sportive</i></b>                                           | <b>78</b> |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. La violenza negli stadi e l'ordine pubblico</b>                  | <b>78</b> |
| <b>2. Il DASPO</b>                                                     | <b>82</b> |
| DASPO emesso ad iniziativa del questore.                               | 84        |
| DASPO emesso a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria.          | 84        |
| Presupposti necessari per l'emissione del provvedimento                | 85        |
| Elementi essenziali del provvedimento                                  | 85        |
| Prescrizioni aggiuntive al provvedimento                               | 86        |
| Procedura di convalida                                                 | 87        |
| Ricorso avverso il provvedimento                                       | 87        |
| • Istanza al questore;                                                 | 87        |
| • Ricorso gerarchico al prefetto;                                      | 87        |
| • Ricorso giurisdizionale al Tar;                                      | 87        |
| • Ricorso straordinario al capo dello Stato;                           | 87        |
| • Rimedi contro l'obbligo di presentazione alla PG;                    | 87        |
| • Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.                            | 87        |
|                                                                        | 88        |
| Estensione del daspo urbano e zone a vigilanza rafforzata (l. 54/2026) | 88        |

# Tesi I

## Il sistema della Pubblica Sicurezza

### 1. Nozioni Generali

Il Diritto di Polizia studia i principi costituzionali, le leggi e i regolamenti che, con riguardo allo svolgimento delle attività di natura amministrativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, il nostro ordinamento giuridico ha posto a presidio della tutela della comunità, dei singoli soggetti giuridici e delle cose, in una cornice di pacifica ed ordinata convivenza.

### 2. Polizia Amministrativa e Polizia di sicurezza

L'attività di polizia è finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti contrari alla pacifica e ordinata convivenza civile. Si distingue in:

- **polizia giudiziaria:** ha lo scopo di scoprire i reati ed assicurare i responsabili alla giustizia; è volta alla repressione ed il suo interesse è circoscritto alle norme penali;
- **polizia amministrativa:** attività della Pubblica Amministrazione dirette a far osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, di modo che non siano causa di danni per la società; è volta alla prevenzione di comportamenti illeciti. L'attività di prevenzione della polizia amministrativa è molto ampia ed è affidata a organismi diversi, a seconda dell'oggetto della tutela e dell'autorità cui la legge affida il compito di esercitare tale tutela (ad esempio: polizia sanitaria, polizia veterinaria, polizia ferroviaria, polizia di frontiera, polizia postale, polizia urbanistica, polizia forestale, ecc...). Tra i vari organismi che si occupano di polizia amministrativa, rientra anche la polizia di sicurezza.

La polizia di sicurezza: è una parte della polizia amministrativa, e precisamente quella che la legge affida all'Autorità di pubblica sicurezza. È diretta a vigilare sull'ordine pubblico inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza fisica delle persone, contro ogni comportamento illecito o imprudente. A tale scopo l'autorità di pubblica sicurezza adotta provvedimenti, sia preventivi che repressivi, previsti dalla legge. Polizia amministrativa in senso stretto e polizia di sicurezza costituiscono la polizia amministrativa in senso più generale. Le regioni, le provincie ed i comuni esercitano funzioni di polizia amministrativa (*in senso stretto*) nelle materie di propria competenza, mentre la polizia di sicurezza è di esclusiva competenza dello Stato.

Nell'ambito dell'attività di polizia di sicurezza possono essere compiuti, nelle forme di legge, atti limitativi anche di diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà personale e quella dell'inviolabilità del domicilio.

Tra questi atti vi sono: l'identificazione delle persone sospette, l'accompagnamento presso gli uffici, l'effettuazione di rilievi segnaletici, le perquisizioni in materia di armi (art. 41 T.U.L.P.S.), di ordine pubblico (art. 4 Legge n.152 1975), di stupefacenti (art. 103 DPR n.309 1990) e di criminalità organizzata (art. 27 Legge n. 55 1990). Oltre a ciò, l'attività preventiva consente all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di P.S. di adottare, sulla base di un giudizio di pericolosità desunto da precedenti penali, frequentazioni, stile di vita le misure di prevenzione personali e patrimoniali che hanno lo scopo di prevenire/controllare comportamenti di soggetti sospettati di talune gravi condotte illegali.

### **COSA SI INTENDE PER SICUREZZA PUBBLICA**

Il termine **sicurezza** è da intendersi in duplice accezione:

- nelle attività di natura lecita, si fa riferimento alle condizioni di sicurezza che devono essere garantite per tutelare l'incolumità delle persone nonché la salvaguardia ed il corretto funzionamento di beni e servizi;
- nelle attività illecite, si fa riferimento alla prevenzione e repressione di attività di per sé contrarie alla legge.

Pertanto, la sicurezza può essere diretta sia a disciplinare attività lecite, sia ad impedire attività illecite. Tale attività è svolta sotto la direzione dell'Autorità di P.S.

Per **sicurezza pubblica**, secondo la definizione elaborata dalla dottrina, si intende la condizione nella quale sono preservate l'incolumità e la proprietà delle persone da possibili pericoli, riconducibili a fattori umani ma anche materiali o di altro genere (es. catastrofi naturali).

## COSA SI INTENDE PER ORDINE PUBBLICO

L'**Ordine Pubblico** è l'insieme dei beni giuridici fondamentali e di quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale (*Corte Costit., sent. n. 218 del 1988*).

Spesso si confonde l'ordine pubblico con le riunioni in luogo pubblico o con le cd. manifestazioni. Sono concetti differenti poiché l'art. 17 della Cost. garantisce il diritto di riunione e l'art. 18 del TULPS attribuisce al Questore il compito di vigilare sulle pubbliche riunioni che possono essere vietate per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica.

## DIFFERENZA TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AUTORITÀ AMMINISTRATIVA

**Autorità Giudiziaria:** interviene quando l'azione antigiuridica è già avvenuta, per infliggere la sanzione prevista dalla legge penale (giudice penale) o per imporre il risarcimento del danno utile a reintegrare l'interesse leso (giudice civile).

**Autorità Amministrativa:** ha il compito di preservare l'ordine, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la proprietà, la moralità, contro eventuali comportamenti illeciti del privato.

### 3. Fonti della legislazione di pubblica sicurezza

Le principali fonti di legislazione di Pubblica Sicurezza sono:

- la Costituzione della Repubblica Italiana (*entrata in vigore il 1° gennaio 1948*);
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (**T.U.L.P.S.**), emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733;

- il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. *approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635*
- la Legge 1° aprile 1981, n.121 "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza";
- la Legge 24 novembre 1981 n.689 (*Legge sulla Depenalizzazione*) che ha provveduto alla modifica del sistema penale e alla riorganizzazione della materia degli illeciti amministrativi;
- Leggi Speciali in materia di pubblica sicurezza (L. 110/1975 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi", L. 152/1975 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "T.U. immigrazione illegale").

## 4. Ufficiali, Sostituti Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza

### ❖ UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA

L'autorità di Pubblica Sicurezza ha il compito della direttiva dei servizi di polizia di sicurezza e può emanare provvedimenti di polizia (ordinanze, ordini, decreti) o rilasciare autorizzazioni e licenze.

Gli Ufficiali di pubblica sicurezza non hanno il potere di emettere atti amministrativi. Dirigono i servizi di ordine pubblico ed eseguono gli ordini delle autorità di P.S. La qualifica di Ufficiale di P.S. è permanente, ovvero non limitata all'orario di servizio e compete a:

- gli appartenenti al ruolo dei Dirigenti e dei Commissari della Polizia di Stato;
- gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;
- il Sindaco del comune privo di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di P.S.
- i comandanti dei reparti navali e delle unità navali, ufficiali e ispettori, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, *limitatamente alle funzioni esercitate in mare*.

### ❖ I SOSTITUTI UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA

I sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (S.U.P.S.) *sono normalmente agenti di P.S., ma in alcuni casi, ovvero quando sostituiscono gli Ufficiali di PS, assumono in via temporanea le funzioni tipiche dell'Ufficiale di pubblica sicurezza. Essi sono:*

- i Luogotenenti e i marescialli maggiori dell'Arma dei Carabinieri;
- i sostituti commissari e gli Ispettori superiori - sostituti ufficiali di P.S. (SUPS) della Polizia di Stato;
- gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria.

### ❖ AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli Agenti di P.S. hanno compiti esecutivi alle dipendenze degli ufficiali di P.S.

La qualifica di Agenti di P.S. è permanente, non limitata all'orario di servizio, compete a:

- Ufficiali della Guardia di Finanza;
- Ispettori ed i sovrintendenti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- Ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti della Polizia di Stato;
- Carabinieri e i finanzieri;

Sono altresì Agenti di P.S. solo nell'esercizio delle loro funzioni e previa specifica attribuzione con decreto del Prefetto e del Ministro dell'Interno, tra gli altri:

- gli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco;
- i vigili urbani cui la qualifica sia stata conferita dal Prefetto.

### QUALI SONO LE FORZE DI POLIZIA

Sono forze di polizia (Art.16 L. 121/1981):

- ➔ la **Polizia di Stato**;
- ➔ l'**Arma dei carabinieri**, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- ➔ la **Guardia di Finanza**, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- ➔ la **Polizia Penitenziaria**, che può essere chiamata a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica.

- Appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

## 5. Rapporti tra L'Arma dei Carabinieri e le Autorità di Pubblica Sicurezza

L'Arma dei Carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della Difesa con rango di forza armata e di polizia a competenza generale ed in servizio permanente di pubblica sicurezza con le speciali prerogative conferite dalle norme in vigore.

L'Arma dei Carabinieri dipende:

- ❖ per quanto attiene ai **compiti militari**, tramite il Comandante Generale, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- ❖ per quanto attiene ai **compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica** funzionalmente dal Ministro dell'Interno;

L

- ❖ per quanto attiene ai **compiti di polizia giudiziaria** funzionalmente dall'Autorità Giudiziaria.

### ❖ IL P.C.C.T. (Piano Coordinato Controllo Territorio)

Nell'ambito delle pianificazioni per il controllo del territorio, a livello decentrato, si realizza attraverso l'incontro dei vari responsabili periferici delle forze di polizia nell'ambito del C.P.O.S.P. mentre, a livello centrale, è assicurata da un ufficio predisposto istituito all'interno del Dipartimento di pubblica sicurezza. L'obiettivo principale del **piano per il controllo coordinato del territorio**, attraverso una sistematica pianificazione dei servizi da parte di ogni forza di polizia, è quello di realizzare una capillare conoscenza ed un più efficace controllo delle aree **evitando**

**disfunzionali sovrapposizioni.**

# Tesi II

## Provvedimenti Amministrativi di Polizia

### 1. Generalità

L'**Autorità Nazionale di P.S.** è il Ministro dell'Interno, che presiede il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le **Autorità Provinciali di P.S.** sono il Prefetto, che presiede il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con compiti "politico amministrativi", ed il Questore con compiti "tecnico operativi".

Le **Autorità locali di P.S.** sono (questore nei capoluoghi di provincia) il funzionario di commissariato di Polizia di Stato ed il Sindaco nei comuni ove non siano istituiti uffici di P.S.

Tutte le Autorità di P.S. devono:

- mantenere l'ordine pubblico, tutelare la sicurezza dei cittadini nonché provvedere alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze dell'Autorità;
- prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni;
- provvedere, a mezzo dei propri ufficiali, a richiesta delle parti alla bonaria composizione dei privati dissidi;
- prescrivere in modo coattivo la tenuta di determinate condotte.

Al tal fine, l'Autorità di P.S. ricorre allo strumento dei "*provvedimenti di polizia*", di natura amministrativa, attraverso i quali l'Autorità stessa nell'esercizio della potestà di polizia di sicurezza disciplina, con piena *autoritarietà ed esecutorietà*, le attività dei privati, prescrivendo loro di tenere determinati comportamenti in funzione del perseguimento della finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La sfera giuridica dei destinatari potrà essere, quindi, modificata in senso limitativo (es. gli ordini e le ordinanze) oppure in senso migliorativo (es. le autorizzazioni e concessioni).

## COSA SI INTENDE PER AUTORITARIETÀ ED ESECUTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO?

**L'autoritarità** consiste nella possibilità di produrre unilateralmente, con proprie statuizioni, effetti giuridici nella sfera giuridica di altri soggetti. *Un ordine, ad esempio, fa nascere l'obbligo di eseguirlo.*

**L'esecutorietà** rappresenta la facoltà della pubblica amministrazione di eseguire coattivamente un provvedimento. Tale facoltà è attribuita solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

## APPROFONDIMENTO

IL **C.N.O.S.P. (Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica)** è composto dal Ministro dell'Interno, dal Capo della Polizia, dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dal Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria.

IL **C.P.O.S.P. (Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica)** è composto dal Prefetto, dal Questore, dai Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dal Sindaco del comune capoluogo e dal Presidente della Provincia.

Gli ordini sono classificati in obblighi, dal contenuto positivo, ed in divieti, dal contenuto negativo. Le ordinanze di competenza del Prefetto sono provvedimenti amministrativi a contenuto libero. L'autorizzazione è il provvedimento con cui la P.A. consente l'esercizio di un diritto soggettivo preesistente ed è personale. A differenza dell'autorizzazione, la concessione è un provvedimento che fa sorgere nel destinatario un diritto nuovo, che precedentemente non era posseduto (*ad es. la concessione di un titolo onorifico*).

Il provvedimento amministrativo difforme dalle norme che ne disciplinano l'emanazione diventa illegittimo e, quindi, annullabile.

Il provvedimento illegittimo si dice presente i "vizi di legittimità" per **tre tipologie di "vizi"**:

- **incompetenza:** l'atto amministrativo è stato emanato da un organo diverso da quello al quale la legge attribuisce il potere di emanazione del provvedimento;
- **eccesso di potere:** una P.A. esercita il potere per fini eccedenti o diversi da quelli fissati dalla legge;
- **violazione di legge:** il provvedimento è evidentemente difforme da una norma giuridica.

Dinnanzi ad un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo le strade percorribili sono:

- ❖ **il riesame:** Il destinatario di un provvedimento amministrativo che si ritiene illegittimo ovvero inopportuno può chiedere, con specifica istanza di riesame diretta all'organo dell'Amministrazione interessata che lo ha emanato, che lo stesso venga riesaminato. L'Amministrazione lo può annullare.
- ❖ **la richiesta di annullamento per via amministrativa mediante ricorso gerarchico:** è lo strumento di impugnazione di un provvedimento amministrativo non definitivo proposto all'Autorità gerarchicamente sovraordinata ed immediatamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento. Il ricorso deve essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto, all'Autorità competente.
- ❖ **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:** è un rimedio amministrativo, utilizzabile per soli vizi di legittimità contro atti definitivi. Tale ricorso è definito "alternativo" a quello giurisdizionale non potendo, infatti, essere utilizzato per provvedimenti già impugnati con ricorso al Tribunale amministrativo. Sempre per lo stesso principio, se l'atto è stato già impugnato con ricorso straordinario al P.d.R. non è più impugnabile con ricorso al T.A.R. Il ricorso straordinario al P.d.R. deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
- ❖ **il ricorso per via giurisdizionale rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.):** è un rimedio giurisdizionale finalizzato ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo previo accertamento della sussistenza di almeno uno dei tre "vizi" giuridici: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorso deve essere presentato, entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto

## 2. D.lgs. 159/2011 (codice antimafia): le misure di prevenzione

Sono provvedimenti di carattere amministrativo di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria quali strumenti di difesa sociale adottati nei confronti di persone ritenute pericolose.

La legge distingue tra:

- **misure di prevenzione personali:** che incidono sulla libertà personale o di circolazione;
- **misure di prevenzione patrimoniali:** che incidono sul patrimonio;
- **effetti interdittivi derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione personali.**

Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) ha unificato la disciplina delle misure di prevenzione prevista dalla precedente normativa:

a) **Sono misure di prevenzione personali**, tra le altre:

1. **applicate dal questore:**

- l'avviso orale di P.S.;
- il foglio di via obbligatorio;
- l'ammonimento per atti persecutori;
- l'ammonimento per condotta di violenza domestica;
- l'ammonimento per cyberbullismo;
- le misure ex art. 75-bis del TU stupefacenti;
- D.A.S.P.O.

2. **applicate dall'autorità giudiziaria:**

- la sorveglianza speciale della p.s.;
- la sorveglianza speciale della p.s. con divieto di soggiorno;
- la sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno.

b) **Sono misure di prevenzione a carattere patrimoniale:**

- il sequestro;

- la confisca;
- la cauzione;
- l'amministrazione giudiziaria dei beni.

**c) Sono effetti interdittivi derivanti delle misure di prevenzione personali:**

- l'impossibilità di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;
- la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni;
- il divieto di concludere contratti di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la P.A.;
- gli altri effetti previsti dal c.p.p. e dalle leggi speciali.

**NOZIONI:**

**AVVISO ORALE DI P.S.**

Con l'AVVISO ORALE, il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisarla oralmente che esistono indizi a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il verbale di sottoposizione all'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

**FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO**

Con il F.V.O., qualora la persona sia pericolosa per la sicurezza pubblica e si trovi fuori del luogo di residenza, il questore può rimandarla con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, impedendo di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni nel comune dal quale si è allontanato.



### **AMMONIMENTO PER ATTI PERSECUTORI E VIOLENZA DOMESTICA**

Con l'ammonimento per atti persecutori e per violenza domestica, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di P.S. avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta; il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo verbale.

### **AMMONIMENTO CYBERBULLISMO**

Cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto di identità, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica da altri minori.

L'ammonimento può essere applicato fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia. La persona offesa può esporre i fatti avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'altro minorenne autore della condotta. Il questore, se ritiene fondata l'istanza convoca il minore unitamente ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale) e lo ammonisce oralmente, redigendo verbale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

### **MISURE EX ART. 75-BIS DEL T.U. STUPEFACENTI**

Sono misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché strutture scolastiche e universitarie.

Il questore può aggiungere ulteriori misure, di durata massima di due anni, nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dal citato TU sugli stupefacenti: l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente; l'obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata, il divieto di frequentare determinati locali pubblici, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l'obbligo di comparire in un ufficio o comando di Polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici oppure il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

# Tesi III

## L'illecito amministrativo

### 1. Generalità

Nel nostro ordinamento i fatti illeciti che comportano l'applicazione di una sanzione giuridica si dividono in:

- illecito civile;
- illecito penale;
- **illecito amministrativo.**

Si ha **illecito amministrativo** quando la trasgressione commessa dal privato è sottoposta a quella particolare forma di sanzione chiamata amministrativa. Le sanzioni amministrative possono essere:

- **disciplinari** (se incidono sullo status);
- **patrimoniali** (se incidono sul patrimonio; *es. le sanzioni pecuniarie, le confische, ecc.*);
- **interdittive** (se incidono sull'attività; *es. la sospensione di una licenza*).

L'illecito amministrativo, pur presentando importanti analogie con quello penale, differisce da quest'ultimo per alcuni importanti aspetti:

- ◆ il **termine della prescrizione**: la legge fissa in cinque anni il termine per l'illecito amministrativo definendolo, invece, variabile in funzione della pena edittale per quello penale;
- ◆ il **principio della riserva di legge**: mentre la sanzione penale può essere prevista solo ed esclusivamente da legge dello Stato, quella amministrativa anche dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- ◆ la **restrizione della libertà personale NON è prevista per le sanzioni amministrative ma solo per quelle penali**;
- ◆ l'**applicabilità della sanzione amministrative alle persone giuridiche**, mentre quelle penali possono colpire esclusivamente le persone fisiche.

L'illecito amministrativo nasce come tale o lo diviene in seguito alla depenalizzazione di una norma penale. Nella legislazione italiana il codice della

strada, il T.U.L.P.S., le leggi in materia di pubblici esercizi, urbanistica, commercio, telecomunicazioni, sanità e rifiuti prevedono numerose tipologie di illecito amministrativo. Per identificare un illecito amministrativo è sufficiente constatare la natura amministrativa della sanzione.

La sanzione amministrativa ha, come caratteristica principale, quella di prescindere dalla reale presenza di un danno ed in aggiunta al pagamento di una somma di denaro (sanzione pecuniaria) può prevedere anche la sospensione di una determinata attività.

### DIFFERENZA TRA TIPOLOGIE DI ILLECITI

**L'illecito civile** corrisponde ad una violazione di una norma che ha lo scopo di regolare i rapporti tra i privati cittadini. I comportamenti illeciti vengono puniti con sanzioni civili e con il risarcimento danni a favore della parte lesa.

**L'illecito penale** si ha quando il comportamento contrario alla norma viene punito con una sanzione penale: ergastolo, reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni.

## 2. Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Legge di depenalizzazione)

Questa legge, cd. legge sulla depenalizzazione, oltre a dettare regole e principi applicabili alle infrazioni punite con *sanzioni amministrative pecuniarie*, ha introdotto molteplici modifiche al nostro sistema penale. Infatti, sono state depenalizzate e assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie talune violazioni che precedentemente erano considerate penali ed erano punite solo con la multa o l'ammenda.

La legge n. 689 del 1981 *traccia gli istituti "sostanziali" dell'illecito amministrativo*, delineando le *norme che regolano le sanzioni amministrative*, il *procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, i *mezzi di impugnazione* e le *norme di procedura*.

I principi generali enunciati della legge 689/1981 sono il principio di legalità, la capacità di intendere e di volere, il principio di solidarietà, il concorso formale e concorso materiale di illeciti.

## **Principio di legalità: la riserva di legge**

Una sanzione amministrativa può essere introdotta unicamente per espressa previsione di legge o di un atto avente forza di legge (decreto-legge o decreto legislativo). La previsione legislativa deve essere anteriore rispetto alla condotta illecita e *non ha effetto retroattivo*.

## **Capacità di intendere e di volere**

Un soggetto risponde delle proprie azioni od omissioni che costituiscono violazione amministrativa solo se è maggiorenne ed ha la capacità di intendere e di volere. La *capacità di intendere* consiste nell'attitudine a percepire e valutare la realtà circostante. La *capacità di volere* è, invece, l'attitudine a stabilire e scegliere il proprio comportamento.

Delle violazioni commesse da una persona non assoggettabile a sanzione amministrativa risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace.

## **Principio di solidarietà**

A seguito di una violazione amministrativa sorge, per l'autore, l'obbligo di pagare una somma di denaro come sanzione pecuniaria per il comportamento illecito. Alcune volte il pagamento può essere richiesto, anziché all'autore della violazione, ad un soggetto diverso (cd. Obbligato in solido). Quest'ultimo, dopo aver pagato può poi chiedere all'autore della violazione di essere rimborsato della somma versata.

Questo principio ha la funzione di "garantire" il credito e agevola la riscossione da parte dell'autorità amministrativa. Quest'ultima infatti può indifferentemente rivolgersi per il pagamento all'autore dell'illecito oppure all'obbligato in solido, scegliendo chiaramente il soggetto ritenuto più solvibile.

Questo avviene quando tra questi due soggetti sussiste un particolare legame:

- ✳ il proprietario, l'usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento della cosa utilizzata per commettere la violazione rispondono in solido con l'autore dell'infrazione;
- ✳ se una violazione è commessa da chi è sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, è obbligata in solido la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza;
- ✳ se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, è obbligato in solido al pagamento della somma dovuta l'imprenditore, l'ente o la persona giuridica.

La responsabilità in solido presuppone che la violazione sia stata commessa da

persona capace di intendere e di volere. In caso contrario sarebbe chiamato a rispondere, non a titolo solidale, ma in via primaria chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace.

### **Il concorso formale di illeciti**

Consiste nel commettere con una sola azione od omissione più illeciti previsti da una stessa norma di legge o da più norme di legge. Si applica la sanzione pecuniaria prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo, se più favorevole all'autore dell'illecito.

### **Il concorso materiale di illeciti**

Si concretizza quando vengono commesse più infrazioni mediante più azioni od omissioni. In tal caso non sono previste agevolazioni e si soggiace alla sanzione prevista per ogni violazione commessa.

Non è punibile il tentativo di illecito amministrativo poiché la legge 689 del 24 novembre 1981 non prevede una disposizione analoga all

## **3. Atti di accertamento**

Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti in **quattro fasi**:

**I FASE:** *accertamento* della violazione.

**II FASE:** *contestazione* (che viene di regola effettuata nell'immediatezza. Solo quando la contestazione immediata risulta impossibile si procede a mezzo di notifica).

**III FASE:** *decisione* dell'Autorità Amministrativa.

**IV FASE:** *tutela giurisdizionale* contro la decisione dell'autorità amministrativa.

All'accertamento della violazione possono procedere:

- ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
- altri organi addetti all'osservanza delle amministrative (che non sono agenti o ufficiali di P.G., come per esempio, taluni tecnici dell'U.S.L. addetti alla vigilanza in materia di igiene);
- ufficiali o agenti di pubblica sicurezza per le attività soggette ad autorizzazione di polizia o elencate nel D.M. 7 aprile 2008, n. 104.

Non necessariamente il procedimento comprende tutte e quattro le fasi.

Il procedimento comincia con l'accertamento della violazione da parte dell'organo accertatore; successivamente avviene la contestazione. A questo punto la persona cui è contestata la violazione ha due possibilità:

1. può sottoporsi alla decisione dell'autorità amministrativa mediante ricorso, che valuterà i fatti in base al rapporto dell'organo accertatore e alle eventuali memorie difensive dell'interessato;
2. oppure può evitare di sottoporsi al giudizio dell'autorità, effettuando entro 60 giorni il pagamento di una somma di denaro (pagamento in misura ridotta, detto P.M.R.) concludendo così il procedimento.

Se il trasgressore non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento l'organo accertatore deve inviare un rapporto all'Autorità Amministrativa competente riportante i fatti per i quali si procede. L'Autorità analizzato il rapporto, analizzate le eventuali memorie difensive e/o audizioni del trasgressore, dispone ordinanza di ingiunzione a pagare una sanzione, che costituisce titolo esecutivo, oppure in alternativa dispone l'archiviazione del procedimento amministrativo.

## 4. Contestazione e notifica

L'art. 14 L. 689/81 prescrive che in caso di accertamento di violazione amministrativa si deve procedere immediatamente alla contestazione sia al trasgressore che all'eventuale persona obbligata in solido. Quando la contestazione immediata non è possibile si deve procedere alla notifica degli estremi della violazione agli interessati:

- ◆ **entro 90 giorni** dall'accertamento se residenti nel territorio della Repubblica;
- ◆ **entro 360 giorni** se residenti all'estero.

Se detti termini vengono superati l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta per la violazione contestata si estingue.

La notificazione è valida solo se effettuata da soggetti abilitati a farla e nelle forme previste.

La Corte di Cassazione (Sentenza Civile n.00563 del 21/01/1994) ha ritenuto inesistente la notificazione di un verbale redatto da una guardia venatoria in quanto si trattava di violazione accertata da un Carabiniere, da una persona appartenente ad una diversa amministrazione.

## 5. Verbale di accertamento

Sul verbale di accertamento devono essere indicati i seguenti elementi:

- violazione amministrativa accertata e norma violata;
- sanzione edittale, minima e massima, prevista dalla legge;
- modalità per avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta;
- autorità amministrativa competente a stabilire la sanzione ed alla quale potranno presentarsi scritti difensivi o documenti o richiesta di audizione, entro trenta giorni dalla data della contestazione o notifica;
- avvertenza che nel caso in cui il soggetto non si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta entro i termini, l'accertatore inoltrerà il rapporto all'autorità amministrativa competente.

Secondo [l'art. 16 della legge 689/1981](#) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. A volte, singole leggi escludono espressamente la possibilità di effettuare il pagamento della misura ridotta. In tal caso l'organo accertatore invierà un rapporto all'autorità amministrativa competente con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni.

## 6. Perquisizione e sequestro amministrativi

Nell'attività amministrativa non si tratta di accertare reati e, naturalmente, non possono valere le norme generalmente previste dal codice penale in materia di assunzione di informazioni, sequestro e perquisizioni.

Gli organi deputati al controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono la sanzione amministrativa hanno a disposizione simili strumenti ovvero possono:

- assumere informazioni;
- procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora;
- procedere a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e a ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il C.P.P. consente il sequestro di polizia giudiziaria.

L'accertatore può chiedere informazioni, prendere visione di registri e documenti, interpellare gli interessati e le persone informate, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora effettuare rilievi ed operazioni tecniche, effettuare rilievi ed operazioni tecniche e procedere a sequestro cautelare.

### La perquisizione amministrativa

L'articolo 13 della L. 689/81 prevede che quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono eseguire perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, **previa autorizzazione motivata del giudice del luogo**.

Con la perquisizione amministrativa si ricercano elementi utili all'accertamento delle violazioni amministrative e non altrimenti acquisibili.

Si tratta di una perquisizione diversa rispetto a quella prevista dal codice di procedura penale. Essa deve essere autorizzata dal giudice del luogo<sup>1</sup> (non può essere eseguita d'iniziativa) e possono procedere anche gli agenti di P.G. La perquisizione amministrativa non può iniziare prima delle ore 07:00 né dopo le ore 20:00. All'interessato o a chi assiste alla perquisizione deve essere consegnata copia dell'autorizzazione del giudice. Deve, inoltre, essere dato avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile.

---

<sup>1</sup> Trattasi di atto che, pur se eseguito al solo fine di rilevare un illecito amministrativamente sanzionato, va sempre autorizzato preventivamente dal P.M. (Cass. Civ.) ed è finalizzato al solo accertamento di materiali o beni oggetto di sequestro amministrativo, a seguito di illecito non penalmente rilevante.

## IL VERBALE DI PERQUISIZIONE AMMINISTRATIVA:

Il **verbale di perquisizione amministrativa** si compone dei seguenti elementi essenziali:

- ◆ anno, giorno, mese, ora *relativi alla redazione del verbale*;
- ◆ anno, giorno, mese, ora *relativi allo svolgimento materiale della perquisizione*;
- ◆ grado, cognome, nome, qualifica di P.G., reparto di appartenenza di coloro che hanno proceduto alla perquisizione;
- ◆ luogo diverso dalla privata dimora (esercizio pubblico) in cui è avvenuta la perquisizione, con l'indicazione dell'indirizzo in cui si trova e le generalità del proprietario e dei clienti, identificati mediante documenti in corso di validità;
- ◆ motivo dell'intervento ed enunciazione della facoltà, per l'interessato, di farsi assistere da persona di fiducia;
- ◆ preventiva richiesta di consegna di ciò che è oggetto di ricerca;
- ◆ sommaria indicazione degli elementi rinvenuti (la dettagliata descrizione degli stessi sarà effettuata mediante verbale di sequestro a parte);
- ◆ gruppo firma degli ufficiali e agenti di P.G. procedenti;
- ◆ stesura del verbale in triplice copia, di cui una agli atti, una all'interessato ed una al giudice del luogo che ha autorizzato la perquisizione.

## Il sequestro

La legge 689/81 stabilisce che è consentito procedere a sequestro di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Sono, inoltre, previsti due casi di **sequestro obbligatorio**:

- i veicoli a motore ed i natanti che circolano senza essere coperti da assicurazione obbligatoria;
- i veicoli che circolano senza che per gli stessi sia stato mai rilasciato il

documento di circolazione.

Sul verbale di sequestro bisogna indicare:

- la motivazione del sequestro;
- l'elenco delle cose sequestrate (precisando lo stato in cui si trovano);
- l'autorità a cui l'interessato può presentare immediatamente atto di opposizione al sequestro.

## 7. Le sanzioni amministrative accessorie

La legge 698/1981, art.20, disciplina in via generale due tipi di sanzioni amministrative accessorie:

- ◆ la Confisca;
- ◆ la Privazione o la sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione (licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc.).

# Tesi IV

## Riunioni e Associazioni

### 1. Generalità

La libertà di riunione è un diritto costituzionalmente garantito. Secondo l'art. 17 della Costituzione *“i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”*.

Inizialmente, stabiliva che *“i promotori di una riunione in un luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore”*. In tal modo emerge il contrasto tra quanto previsto dall'art. 17 della Costituzione e quanto, invece, sancito dall'art. 18 del T.U.L.P.S.. Il primo prevede espressamente che per le riunioni in luogo aperto al pubblico *“non è richiesto preavviso”*; al contrario, l'art. 18 T.U.L.P.S. stabilisce che, sempre in relazione alle riunioni in luogo aperto al pubblico, è necessario invece *“darne avviso al questore”*. La Corte Costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.L.P.S. nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico. Dunque, ne consegue che il preavviso al questore è ora necessario solo per le riunioni in luogo pubblico. Non è richiesto, invece, per le riunioni tenute in luogo aperto al pubblico o privato.

Le riunioni rappresentano il tema più significativo della legislazione di P.S.: sia la Costituzione che le altre norme di legge riconoscono nel diritto di riunione la massima espressione della libertà del cittadino.

### 2. Le associazioni

Secondo l'art. 2 della Costituzione *“la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*. La libertà di associazione è un diritto costituzionalmente garantito. Infatti l'art. 18 della Costituzione stabilisce che *“i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*.

Sebbene la libertà di associazione preveda l'esercizio del diritto senza alcun vincolo di autorizzazione, la norma in materia individua alcune specifiche limitazioni al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. In merito a ciò, dunque, è opportuno

distinguere due tipologie di limitazioni:

- **soggettive**, quando le funzioni di una categoria di persone sono incompatibili con determinate forme di associazione;
- **oggettive**, quando i fini perseguiti dall'associazione sono in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per quanto concerne il profilo **soggettivo**, secondo quanto stabilito dall'art. 49 della Costituzione *"tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*. Tuttavia, precisa l'art. 98 della Costituzione che *"si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero"*. La libertà tutelata dall'art. 49 della Costituzione non può essere negata ma solo limitata. Per tali categorie di persone la limitazione soggettiva decade nel momento in cui l'amministrazione presso cui operano concede loro un periodo di aspettativa che può durare per tutto il periodo dell'impiego politico.

Infine, per quanto concerne l'aspetto **oggettivo** i fini perseguiti dall'associazione possono essere molteplici e differenti: sportivi, culturali, religiosi, politici, ecc.... È necessario che le finalità perseguite siano lecite e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Come sancito espressamente dall'art. 18 della Costituzione gli scopi vietati ai singoli individui non possono essere promossi neppure in forma associata.

Inoltre, sono vietate assolutamente:

- a) le associazioni segrete;
- b) le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare;
- c) le associazioni che costituiscono riorganizzazione del disciolto partito fascista;
- d) le associazioni che si ispirano a concetti e teorie basati sulla discriminazione razziale;
- e) le associazioni i cui fini sono vietati dalla legge penale (es. *sovversive, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, cospirazione politica mediante associazione e la banda armata, associazioni per delinquere, di tipo mafioso, finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, a delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione*).

### *3. Nozione di luogo pubblico, aperto al pubblico, privato ed esposto al pubblico*

La riunione è soggetta ad una diversa normativa in relazione al luogo in cui si svolge. In relazione a ciò è necessario distinguere tra:

- ◆ **luogo pubblico**, se la riunione avviene in un luogo in cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi (es. piazza);
- ◆ **luogo aperto al pubblico**, se il luogo si trova nella disponibilità di un soggetto, il quale può porre delle condizioni per consentire o escludere l'ingresso (es. cinema, stadio);
- ◆ **luogo privato**, se l'accesso è limitato a persone già nominativamente determinate (es. abitazione privata).
- ◆ Il **luogo esposto al pubblico** è, invece, quello che, pur non essendo né pubblico né aperto al pubblico, per sua natura, conformazione o destinazione, è comunque tale da consentire ad un numero indeterminato di persone la visibilità di ciò che in esso avviene (es. terrazzo di un edificio).

*Per le riunioni in un luogo privato od in un luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso mentre **per quelle da tenersi in un luogo pubblico**, invece, è necessario dare preavviso al Questore, quale autorità di P.S., almeno tre giorni prima.*

#### **UNO STESSO LUOGO PUO' ASSUMERE DIVERSE QUALIFICAZIONI?**

Si, ad esempio, uno stesso teatro in cui avvengono riunioni di persone, può di volta in volta assumere una diversa qualificazione:

- è un luogo privato se è stato affittato da un club per uno spettacolo o una riunione riservati ai suoi soci;
- è un luogo aperto al pubblico se può accedere un numero anche indeterminato di persone, ma nei limiti della capienza;
- è un luogo pubblico se all'esterno vengono installati altoparlanti o altri mezzi di comunicazione, al fine di rendere l'assemblamento delle persone sulla piazza parte integrante della riunione tenuta nella sala.

## 4. Riunione e assembramento

La **riunione** è il raccogliersi temporaneo e volontario di più persone in un luogo determinato per uno scopo prestabilito e prevede, pertanto, un *accordo preventivo, un invito o comunque che esista tra loro una unità di intendimenti*. Nel caso in cui la riunione avvenga in un luogo pubblico i promotori devono dare avviso, **almeno** tre giorni prima, al Questore indicando giorno, ora, luogo ed oggetto della stessa, le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola e le generalità e la firma dei promotori. Tale avviso non costituisce una richiesta di autorizzazione, bensì una semplice comunicazione all'autorità di P.S. in modo che quest'ultima possa effettuare una valutazione circa eventuali ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica, e le eventuali cautele o provvedimenti da adottare.

### CHI È IL PROMOTORE?

Il promotore non è solo colui che progetta, promuove ed organizza la manifestazione ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto. Non è necessario che questi abbia particolari poteri decisionali, ma è sufficiente che abbia preso l'iniziativa ed abbia concorso a rendere possibile la riunione.

Secondo l'art. 18 c. 4 del T.U.L.P.S. *“il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione”*. La Costituzione, al contrario, riconosce tale facoltà restrittiva del diritto di riunione solo *“per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica”*. Ne consegue, dunque, che un eventuale divieto motivato con il solo mancato adempimento dell'obbligo di preavviso sarebbe contrario a quanto sancito dalla Costituzione e, quindi, illegittimo. Il divieto sarebbe legittimo solo se, a causa di tale omissione, non fosse possibile predisporre tutte le misure necessarie per evitare pericoli alla sicurezza pubblica.

Le disposizioni previste dall'art. 18 del T.U.L.P.S. non si applicano alle **riunioni elettorali**. Durante le campagne elettorali non sussiste l'obbligo dell'avviso al Questore da parte dei promotori. È riunione elettorale quella che, collegandosi direttamente ad una futura consultazione elettorale, precede lo svolgimento della votazione. Al contrario, non sono considerate riunioni elettorali le riunioni successive

allo sviluppo delle elezioni seppure finalizzate al commento dei risultati elettorali.

L'obbligo del preavviso da parte dei promotori sussiste, invece, per le funzioni, cerimonie o pratiche **religiose** che si svolgono al di fuori dei luoghi destinati al culto ovvero per le processioni religiose o civili nelle pubbliche vie. La norma riguarda solo quelle manifestazioni che avvengono in luogo pubblico. Al contrario, l'obbligo del preavviso non sussiste per le manifestazioni religiose in luogo aperto al pubblico.

Il Questore per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietare le funzioni, le cerimonie e le pratiche religiose e le processioni e può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, con preavviso di almeno 24 ore ai promotori.

Nell'**assembramento**, differentemente dalla riunione, ognuno è mosso da motivi autonomi: *le persone si riuniscono casualmente ed occasionalmente, senza un accordo preventivo e senza un proposito comune.*

L'autorità di P.S. assiste alle riunioni per mezzo dei suoi ufficiali ed agenti. A tal proposito, il Questore può scegliere diversi tipi di servizi:

- **vigilanza**, nei casi di bassissimo o inesistente rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica (*es. pattuglia in servizio di controllo del territorio con vigilanza dinamica*);
- **servizio di ordine pubblico**, nei casi in cui si prevede che possa essere necessario intervenire sulla riunione con ordini, prescrizioni o disposizioni ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica (*es. presenza di un ufficiale di P.S. o sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che viene posto a capo del servizio con ordinanza del Questore*).

Secondo l'art. 20 del T.U.L.P.S., le riunioni o gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere disciolti *"quando [...] avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predettisono commessi delitti"*. Sono sediziose le grida o le manifestazioni che si caratterizzano per l'ostilità, l'insofferenza o la ribellione nei confronti dei pubblici poteri o delle autorità che ne attuano la volontà, così da suscitare pericolo per la sicurezza pubblica e per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Secondo l'art. 22 del T.U.L.P.S. *"quando [...] occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di P.S. o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri"*.

Tuttavia, qualora l'invito rimanga senza effetto, viene ordinato lo scioglimento con tre formali intimidazioni, ognuna delle quali precedute da uno squillo di tromba (art. 23 T.U.L.P.S.). Infine, *"qualora rimangano senza effetto anche le tre intimidazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica*

*sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza"* (art. 24 T.U.L.P.S). All'esecuzione di tale ordine provvede la forza pubblica e, se impiegata in supporto, anche la forza armata sotto il comando dei rispettivi responsabili.

L'art. 4 commi 4 e 5 della L. 18 aprile 1975 n. 110 vieta a chiunque, anche coloro che sono muniti di licenza, di portare alle riunioni armi ed oggetti atti ad offendere.

L'art. 5 della L. 22 maggio 1975 n. 152 vieta l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo adatto a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persone in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

# Tesi V

## I documenti di identificazione

### 1. Generalità

È documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati che consente l'identificazione personale del titolare.

La carta d'identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia.

Sono equipollenti alla carta d'identità:

- ◆ il passaporto;
- ◆ la patente di guida;
- ◆ la patente nautica;
- ◆ il libretto di pensione;
- ◆ il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- ◆ il porto d'armi;
- ◆ le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

#### **COS'E' UN DOCUMENTO DI IDENTITA'?**

La carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

È uno strumento volto a certificare l'identità dei possessori, sia a fini di polizia che ai fini privati.

La carta d'identità è rilasciata e utilizzata per rendere pubblica l'identità di una persona, mentre il documento di riconoscimento può supplire alla corretta identificazione.

## COS'E' UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

Nasce con finalità certificative o abilitative ma che, secondariamente, può essere utilizzato anche per l'identificazione personale.

L'art. 4 del TULPS stabilisce che l'autorità di P.S. può ordinare alle **persone pericolose e sospette** di munirsi di carta d'identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S.. Per le altre persone (*non* pericolose e *non* sospette) sussiste l'obbligo all'art. 651 c.p. che punisce chi, ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali.

## 2. I documenti

### 2.1 La carta di identità cartacea



L'istituto della carta di identità è collegato alla funzione di vigilanza dell'autorità di P.S. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per i motivi di lavoro negli stati membri dell'Unione Europea ed in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

La carta d'identità deve essere munita della fotografia ed ha la seguente durata:

- ◆ **10 anni** per i maggiorenni;
- ◆ **5 anni** per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
- ◆ **3 anni** per i minori di età inferiore ai tre anni.

Sia in fase di rilascio che di rinnovo, il competente ufficio comunale compila due cartellini bianchi, dei quali uno viene conservato nella segreteria del Comune in apposito schedario, l'altro, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, viene trasmesso alla Questura della Provincia, ove viene inserito, in ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario.

## 2.2. la carta di identità elettronica



La Carta di identità elettronica è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea. L'emissione di questo documento è riservata al Ministero dell'Interno. Ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da:

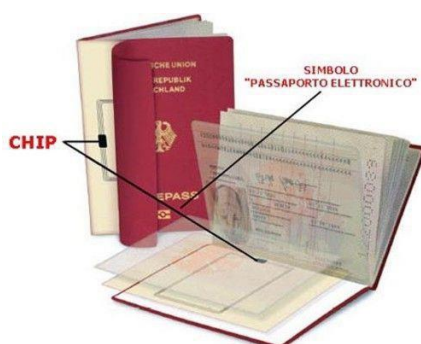
- ◆ un supporto in polycarbonato personalizzato mediante la tecnica del **laser engraving** con la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro-scritture ecc.);
- ◆ un microprocessore a radio frequenza che costituisce: una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del titolare da contraffazione; uno strumento predisposto per consentire l'autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle PP.AA.; un fattore abilitante ai fini dell'acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra. Tale numero seriale prende il nome di numero unico nazionale.

La Carta di identità elettronica è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l'identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero, ad esclusione della verifica delle impronte per la lettura delle quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno.

Il rilascio della carta prevede l'assegnazione all'interessato di tre codici personali segreti: il PIN (sequenza di numeri personali e segreti che permette il riconoscimento dell'utente in tutta sicurezza), il PUK (codice di sblocco nel caso in cui il cittadino ne sbagli la digitazione per tre volte o dimentichi il proprio numero) il CIP (per impedire l'uso del PIN ad altri se la carta viene smarrita o rubata e garantire la propria privacy).

## 2.3. Il passaporto ordinario



Il passaporto è un documento che consente l'ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica Italiana.

Il rilascio del passaporto si riconduce all'esercizio del diritto di espatriare, annoverabili tra i diritti che la nostra Costituzione riconosce al cittadino.

La legge subordina l'esercizio del diritto all'esibizione del "passaporto o di documento equipollente", configurandosi dunque il rilascio dello stesso come un diritto soggettivo, a fronte del munirsi di tale documento che è da considerarsi quale onere a carico del soggetto.

Il passaporto è considerato documento equipollente alla carta di identità.

Le questure, in Italia, e le rappresentanze diplomatiche e consolari, all'estero, rilasciano a tutti i cittadini un passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Il libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina contenente i dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Il documento ha durata decennale.

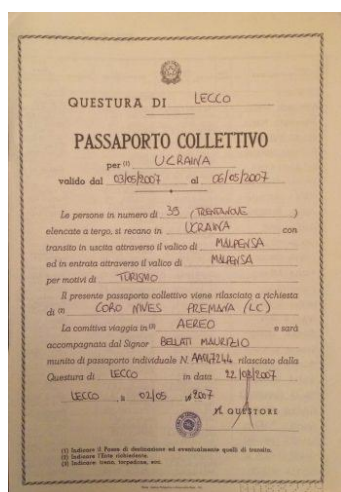
Il passaporto è valido per dieci anni per i maggiorenni. Per i minori di età inferiori a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni, per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

È valido per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano, tuttavia, a domanda dell'interessato, può esser reso valido anche per gli Stati i cui Governi non sono riconosciuti, mediante l'esplicita indicazione su di esso delle località di destinazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 1185 del 21 novembre 1967 non possono ottenere il passaporto:

- coloro che sono sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, qualora non abbiano l'assenso di questi, o, se affidati ad altra persona, in mancanza dell'assenso di questa o dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- il richiedente con prole minore che non ha l'assenso dell'altro genitore da cui non sia legalmente separato o, in assenza, l'autorizzazione del giudice tutelare;
- coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, una multa o un'ammenda non convertite in pena restrittiva della libertà personale;
- coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o ad una misura di prevenzione.

## 2.4. Il passaporto collettivo



Può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici od altri previsti da accordi internazionali. Deve essere richiesto dal capogruppo (già titolare di passaporto individuale in corso di validità) esclusivamente presso la Questura e consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio. Deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo.

## 2.5 Passaporto diplomatico e di servizio



Si tratta di documenti che vengono rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri. Il passaporto diplomatico viene rilasciato alle alte cariche politiche, civili e militari dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli Affari Esteri, agli addetti militari presso le rappresentanze diplomatiche, alle personalità ed ai funzionari che fanno parte di Consigli ed Organismi internazionali. Il passaporto di servizio, invece, è rilasciato ai membri del Senato e della Camera dei Deputati, al personale non direttivo dell'Amministrazione degli Affari Esteri destinato a recarsi all'estero per servizio, al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato e di alcuni enti che deve recarsi all'estero per motivi di servizio.

## 2.6 Passaporto temporaneo

È un documento di viaggio di emergenza, avente validità temporale ridotta (per periodi di durata pari o inferiore a 12 mesi). Viene rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali (es. fratture ossee o ferite ad ambo gli arti superiori) o in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.

## 2.7 Doppio Passaporto

Il suo rilascio è provvedimento eccezionale e non usuale. I cittadini interessati devono rispondere ad almeno uno dei due requisiti:

- quando per particolari e comprovate contingenze di carattere politico-internazionale, di guerra o di religione risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati;
- quando per motivate e indifferibili esigenze professionali, l'acquisizione del visto o l'adempimento di altre procedure per l'autorizzazione all'ingresso in alcuni Stati, comportino tempi di attesa incompatibili con le tempistiche del viaggio.

La Questura o l'Ambasciata italiana all'estero che emette il secondo passaporto può limitarne la validità territoriale a determinati Stati e limitarne quella temporale al periodo strettamente necessario. In occasione di ogni viaggio il passaporto non utilizzabile deve essere depositato in custodia presso la questura. Solo in casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza il richiedente può essere autorizzato dall'ufficio emittente al possesso contemporaneo dei due libretti.

## 2.7 Patente di guida



La patente di guida italiana è un'autorizzazione amministrativa della Repubblica Italiana necessaria per la conduzione su strade pubbliche di veicoli a motore che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali e attitudinali della persona.

Attualmente la patente di guida italiana è rilasciata nel formato "patente di guida europeo", adottato dai Paesi dell'Unione Europea allo scopo di rendere omogenee le informazioni contenute nel documento.

È un documento equipollente alla carta d'identità.

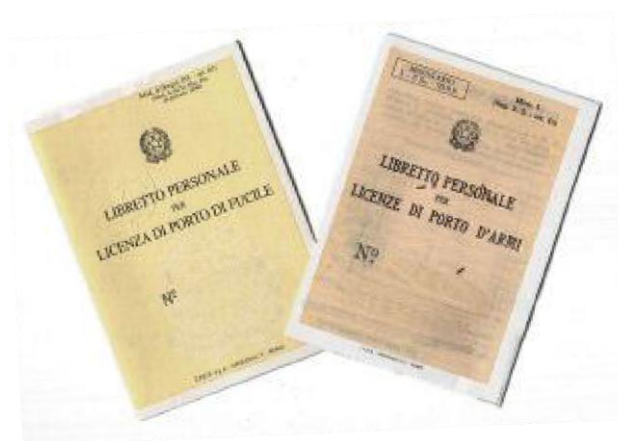
Tutte le patenti di guida rilasciate all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) sono reciprocamente riconosciute. La validità varia da un paese all'altro e dipende dalle categorie di veicoli e può dipendere dall'età del titolare.



Con decreto del Ministro dei Trasporti è stato introdotto il modello plastificato della patente di guida formato carta di credito, in cui i dati sono riportati in corrispondenza di specifici codici numerici, allo scopo di semplificare le operazioni di controllo su strada da parte degli organi di polizia europei.

Non è più possibile inserire nessun tipo di annotazione mentre è possibile gestire le variazioni di residenza e le conferme di validità con le modalità in vigore.

## 2.8 Libretto di porto d'armi



Il libretto, documento equipollente alla carta d'identità, consiste in una copertina nella quale viene inserita la relativa licenza per porto d'armi (autorizzazione di polizia che consente di portare fuori della propria abitazione e delle sue pertinenze armi).

Il libretto è rilasciato in formato cartaceo.

È un foglio piegato in tre parti, composto di sei facciate, di colore bianco, con il frontespizio della prima facciata di colore marrone chiaro, stampato presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Officina Carte Valori:





### 3. Il fermo di identificazione

#### IL FERMO DI IDENTIFICAZIONE

L'art. 11 Legge n. 191 del 18 maggio 1978 disciplina l'accompagnamento per l'identificazione di pubblica sicurezza (cd. Fermo di identificazione). Il fermo di identificazione è un istituto di polizia di sicurezza ai fini di prevenzione, da non confondere con l'identificazione dell'indagato e delle persone informate sui fatti. Non si tratta di un'attività di polizia di giudiziaria ma di un'attività di polizia di sicurezza quindi nell'ambito dell'attività di prevenzione che prescinde dalla commissione di un reato. In particolare, il potere di identificazione delle persone fa parte di un più generale potere di acquisire informazioni, riconducibile all'attività di osservazione della polizia di sicurezza.

La norma consente ad ufficiali ed agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici una persona per identificarla, quando si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

- ❖ ricorrono sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni della persona sulla propria identità;
- ❖ ricorrono sufficienti indizi per ritenere falsi i documenti esibiti.

La persona che rifiuta di declinare le proprie generalità richieste dall

La persona può essere trattenuta in ufficio per il tempo strettamente necessario all'identificazione e comunque non oltre le **24 ore**. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è compiuto deve essere data **immediata notizia al P.M.** il quale ordina il rilascio della persona se ritiene che non ne sussistano i presupposti per l'accompagnamento.

*Allo stesso magistrato deve essere data immediata notizia del rilascio e dell'ora in cui è avvenuto.*

In ogni caso, il soggetto trattenuto negli uffici di polizia deve essere rilasciato alla scadenza del termine previsto, anche se gli indizi di falsità delle dichiarazioni o dei documenti esibiti risultano fondati o addirittura nel caso di mancata identificazione.

Si può procedere all'accertamento dell'identità in diversi modi:

- foto segnalamento
- confronto con cartellino foto dattiloscopico custodito agli atti
- confronto con cartellino identificativo compilato insieme alla carta d'identità dall'ufficio comunale e quindi trasmesso alla Questura (ove è custodito presso l'archivio)
- confronto con la foto allegata al fascicolo del passaporto o porto d'armi inviata all'ufficio di polizia di residenza
- riconoscimento da parte di persona nota
- accertamento telefonico o tramite commissariato o altro ufficio di polizia agli indirizzi indicati dall'interessato.

L'ordinamento non prevede il dovere per il cittadino di essere in possesso di un documento d'identità (*salvo non si tratti di persone pericolose o sospette cui l'autorità di P.S. ha ordinato di munirsi del documento*) pertanto la sola dichiarazione delle proprie generalità, quando non ci siano indizi per ritenerla falsa, può essere ritenuta fonte sufficiente di identificazione.

La semplice dichiarazione delle generalità da parte di un soggetto privo di documenti di riconoscimento (cd. *sedicente*) non garantisce l'autenticità di ciò che viene dichiarato; pertanto, l'art. 4 T.U.L.P.S. consente all'Autorità di P.S. di sottoporre a rilievi segnaletici persone pericolose o sospette che non siano in grado di provare la propria identità.

## **IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI**

Il controllo dei documenti è un aspetto dell'attività di vigilanza della P.S. ed è diretto ad accertare l'identità delle persone. Tranne casi rarissimi, è assai difficile individuare un falso, semplicemente esaminando il documento. Le carte d'identità (cartacee) venivano rilasciate da migliaia di uffici comunali, ognuno dei quali adoperava computer con programmi diversi, timbri di dimensioni e fogge non identiche, plastificazioni totali, o parziali, occhiellatrici di vario tipo, bolli vari per diritti di segreteria, ecc. Lo stesso comune, nei suoi vari uffici centrali, e periferici, usava metodi diversi. Ad esempio, impiegati dello stesso ufficio, possono compilare il documento in modo differente. Per avere qualche speranza di individuare, solo esaminandolo, un documento falso, occorrerebbe almeno avere la possibilità di confrontarlo con uno autentico rilasciato dal medesimo ufficio.

Non esiste alcuna tecnica che consenta ad un Agente o Carabiniere di accorgersi dal semplice esame visivo se una carta d'identità rilasciata su modello cartaceo sia o meno autentica.

L'unico modo per accertare l'autenticità di un documento è il confronto con la documentazione dell'ufficio che lo ha rilasciato o, per le carte d'identità, con il cartellino conservato allo schedario della Questura.

È evidente che questa procedura piuttosto complessa, sarà avviata solo se per qualche ragione sorgono sospetti sull'identità di una persona.

### **Documento rubato (e alterato)**

- Documento in bianco sottratto ad un ufficio pubblico e successivamente compilato con dati anagrafici di fantasia o di persona realmente esistente.
- Documento sottratto al titolare. Alla carta d'identità viene sostituita la foto e possono essere apportate correzioni circa i dati anagrafici.

I documenti di cui viene denunciato il furto, sono inseriti al CED (centro elaborazione dati) sia con numero che con dati anagrafici del denunciante.

### **Documento falso (contraffatto)**

- È un modulo illecitamente stampato da una tipografia e compilato con generalità di persona realmente esistente o con dati di fantasia. La carta non ha la grammatura (peso) prescritta.

# Tesi VI

## Armi ed esplosivi

### 1. Generalità

Agli effetti della legge penale per armi si intendono (art. 585 del C.P.):

- quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo;
- le materie esplodenti, i gas asfissianti ed accecanti.

La definizione fornita dall'art. 585 del C.P., valida agli effetti della legge penale, non coincide con quella fornita, invece, dal T.U.L.P.S all'art. 30 sancisce che agli effetti della legislazione di polizia per armi si devono intendere:

- le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa della persona;
- le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenenti materie esplodenti ovvero gas asfissianti o accecanti.

Per il T.U. la categoria delle armi è più limitata rispetto a quella considerata dal codice penale dovendo la legge penale regolare in astratto comportamenti umani contrari alla legge e, di conseguenza, ha un ambito più ampio rispetto alla legge di pubblica sicurezza che deve, invece, regolare il sistema delle autorizzazioni di polizia. La legge 18 aprile 1975 n.110 fornisce una classificazione di armi distinguendo:

- ◆ armi da guerra, tipo guerra, munizioni da guerra;
- ◆ armi comuni e relativo munizionamento;
- ◆ oggetti atti a offendere.

Le **armi proprie** vengono suddivise in:

- ◆ **armi da sparo**, quelle che lanciano proiettili, distinte a loro volta tra:
  - **armi da fuoco**: se lanciano proiettili utilizzando l'azione dell'esplosivo, suddivise in *armi da guerra e tipo guerra, armi comuni da sparo ed armi per uso sportivo*;
  - **armi non da fuoco**, se lanciano proiettili utilizzando un'energia diversa dall'esplosivo (aria compressa, gas compresso...) con energia superiore a 7,5 joule.

♦ **armi non da sparo**, quelle che utilizzano energia umana:

- **armi bianche** (strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona come la spada, baionetta, pugnale, stiletto, etc.);

♦ **altri congegni**: bombe, aggressivi chimici, congegni bellici micidiali, bottiglie o involucri incendiari;

## APPROFONDIMENTO

### IL TASER (ARMA A IMPULSI ELETTRICI)

Un cenno particolare merita il Taser (o arma a impulsi elettrici), oggi in dotazione a diverse aliquote delle Forze di Polizia. Ai fini della legge penale e del TULPS, il Taser non è un semplice "strumento di autodifesa" o un oggetto atto a offendere, ma è classificato dalla giurisprudenza a tutti gli effetti come **arma propria** (nello specifico, arma comune da sparo, in quanto lancia dardi). Di conseguenza, l'acquisto, la detenzione e il porto da parte del privato cittadino sono severamente vietati in assenza delle rigorosissime licenze previste per le armi da fuoco. La sua adozione da parte degli operatori di Polizia è normata da specifici regolamenti tecnico-operativi volti a garantirne un uso proporzionato e non letale.

Le **armi improprie**: sono oggetti atti ad offendere che non hanno per naturale destinazione l'offesa alla persona, ma possono essere usate a questo scopo (es. coltelli, bastoni muniti di puntale acuminato, ecc.).

## DEFINIZIONI:

### ARMI DA GUERRA, TIPO GUERRA E MUNIZIONI DA GUERRA

Sono considerate **armi da guerra** o assimilate ad esse quelle da sparo con spiccata potenzialità di offesa, quelle destinabili al moderno armamento delle truppe nazionali o straniere e che trovano un impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici e radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari (tra i quali le bottiglie molotov).

Sono considerate **armi tipo guerra** quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzarne lo stesso munizionamento o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono infine **munizioni da guerra** le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

### ARMI PER USO SPORTIVO

Le armi per uso sportivo possono essere sia lunghe che corte; per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche si prestano esclusivamente all'impiego nelle attività sportive.

Possono essere detenute senza licenza di collezione nel limite massimo di dodici (art. 10 L. 110/1975).

È prevista la *licenza del questore per il trasporto*; non è invece consentito il porto.

La qualifica di armi per uso sportivo viene riconosciuta dal Banco Nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica dal Banco Nazionale di prova viene redatto apposito elenco, la cui consultazione online consente di accertare il carattere sportivo d'arma.

La legge sinteticamente classifica strumenti atti ad offendere che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo:

- bastoni muniti di puntale acuminato;
- strumenti da punta e taglio atti a offendere;
- qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Sono da comprendere tra gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere, i coltelli e le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi.

Ai fini della legge penale, invece, tali strumenti verranno considerati come armi qualora venissero utilizzati per commettere un reato, a nulla rilevando il fatto che la loro naturale destinazione non sia rivolta all'offesa della persona (art. 585 C.P.).

## DEFINIZIONI:

### ARMI COMUNI NON DA SPARO

Nella categoria delle armi comuni non da sparo rientrano sia le cosiddette “armi bianche” (pugnali, spade, sciabole, ecc), sia gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagenti e noccoliere, stordito elettrici, ecc), sia i bastoni animati per i quali (unico caso in questa categoria) è previsto il porto previa licenza del prefetto.

### ARMI IMPROPRIE

Sono oggetti atti a offendere quelli che pur non essendo armi comuni (non vengono infatti costruiti a scopo di offesa), se impropriamente usati (cioè non secondo la loro destinazione naturale) possono causare danni fisici. Il porto di tali oggetti chiaramente non può essere vietato in modo assoluto, ma deve essere consentito per l'uso cui sono naturalmente destinati. Sono ad esempio oggetti cui è vietato il porto senza giustificato motivo: il cacciavite, martelli, ecc.

### ARMI ANTICHE, ARTISTICHE E RARE

Sono **armi da sparo antiche** quelle fabbricate prima del 1890 e quelle ad avancarica.

Sono **armi da sparo artistiche** quelle che presentano caratteristiche decorative di pregio o che sono realizzate da artefici particolarmente noti.

Sono **armi rare o di importanza storica** se si rinvencono in un numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

## DEFINIZIONI:

### ARMI AD ARIA E GAS COMPRESSI

Le “armi” ad aria compressa, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia non superiore ai 7,5 joule, non sono considerate armi comuni da sparo, ma “strumenti” con modesta capacità offensiva. Vanno perciò considerati strumenti atti ad offendere.

*Rientrano invece tra le armi comuni da sparo quelle con **energia cinetica superiore a 7,5 joule**.*

### ARMI CLANDESTINE

Sono considerate armi clandestine le armi e le canne sprovviste della sigla o del marchio idoneo a identificarle o del numero di matricola oppure del contrassegno impresso dal Banco di Prova di Gardone Val Trompia.

E’ clandestina l

### ARMI ALTERATE

L’alterazione dell’arma va intesa come **modificazione delle sue caratteristiche meccaniche o delle sue dimensioni** che incide sulle caratteristiche proprie di essa e dalla quale derivi un **aumento della sua potenzialità offensiva o un suo più comodo uso**. Tipico esempio è quello del fucile “a canne mozze”.

Il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia ha il compito di verificare per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia la qualità di arma comune da sparo o di arma per uso sportivo.

L’arma che, dunque, non riporti il contrassegno identificativo del Banco (c.d. “punzone”) si dovrà considerare come arma clandestina.

## 2. Vendita, cessione e detenzione di armi

### **Vendita:**

Per il commercio di armi comuni è necessaria una specifica licenza rilasciata dal Questore. La norma vieta, invece, il commercio ambulante fatta eccezione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere per la cui vendita è necessaria la licenza del Sindaco. All'atto della vendita ai privati il commerciante deve verificare che l'acquirente sia munito di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore ed aggiornare il registro elettronico delle operazioni giornaliere nel quale riporta le generalità delle persone che hanno acquistato armi. Il registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza (art. 35 T.U.L.P.S.) e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

Il commerciante, inoltre, deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio:

- generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi;
- specie e la quantità delle armi vendute o acquistate;
- gli estremi del porto d'arma o dei nulla osta esibiti dagli interessati.

### **Cessione tra privati:**

Il privato può liberamente vendere o cedere ad altro privato un'arma comune da sparo senza essere munito di una licenza di polizia specifica ed a patto che l'acquirente sia in possesso di regolare porto d'armi o nulla osta all'acquisto. Il cedente deve dare avviso dell'avvenuta cessione all'autorità di P.S. mentre l'acquirente deve effettuare la denuncia dell'arma ricevuta immediatamente e comunque non oltre 72 ore all'ufficio di P.S. o Comando Carabinieri (art. 38 TULPS).

### **Nulla osta all'acquisto di armi da sparo:**

Il nulla osta autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo, di armi da sparo e munizioni e alla detenzione di esse. È rilasciato alle persone che hanno la necessità di entrare in possesso di armi e munizioni consentite dalla legge e sono prive di una qualsiasi licenza di porto d'armi in corso di validità. Per ottenerne il rilascio l'interessato deve presentare domanda al Questore, indicando i motivi dell'acquisto, le generalità e la

professione del richiedente, allegando un certificato del medico provinciale o dell'ufficio sanitario o di un medico militare, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Avverso un eventuale diniego, è ammesso ricorso al Prefetto. Il nulla osta, che non può essere rilasciato ai minori di anni 18, **ha validità di 30 giorni**.

Il nulla osta all'acquisto di armi abilita anche a trasportare (NON a portare) l'arma appena acquistata dall'armeria fino al luogo di detenzione. Di ciò dovrà essere fatta menzione nel nulla osta che sarà consegnata al richiedente in duplice copia, una delle quali dovrà accompagnare l'arma nel tragitto, dall'armeria al luogo di effettiva detenzione.

## **La detenzione:**

Detenere un'arma significa averne la disponibilità (indipendentemente dalla possibilità di utilizzarla immediatamente) custodirla o possederla in un luogo da cui si possa liberamente prelevarla e disporne. La detenzione non richiede nessuna preventiva autorizzazione di polizia, bensì la necessaria immediata denuncia all'ufficio di P.S. o Comando Carabinieri (art. 38 T.U.L.P.S.) e comunque non oltre le 72 ore successive alla effettiva detenzione.

È possibile detenere, con semplice denuncia, il seguente numero di armi:

- ◆ 3 armi comuni da sparo;
- ◆ 12 armi per uso sportivo;
- ◆ Un numero illimitato di armi da caccia;

La denuncia non autorizza al porto fuori dal luogo di detenzione senza apposita autorizzazione e obbliga alla custodia adeguata nell'interesse della pubblica sicurezza fuori della portata di minori, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti e, comunque, persone impedito nel maneggio.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o rustiche;
- le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente, però, al numero ed alla specie delle armi loro consentite;
- le persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

La denuncia deve essere ripetuta ad ogni acquisto di armi anche se dilazionato nel tempo. Sarà, inoltre, obbligo dell'interessato comunicare all'ufficio locale di P.S. ogni eventuale cessione di armi e variazione di residenza o domicilio anche all'interno del territorio di competenza di quell'ufficio. È assolutamente vietata ai privati la detenzione e raccolta delle armi da guerra o tipo guerra, di parti di esse e delle relative munizioni. Gli unici soggetti autorizzati alla detenzione di armi da guerra sono lo Stato e i soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di tali armi, purché le detengano per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.

La custodia delle armi e delle munizioni deve essere effettuata con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. L'art. 20 della L.110/75 e l'art. 38 del T.U.L.P.S. impongono al detentore di custodire con adeguate garanzie di sicurezza le armi di cui sono in possesso e danno facoltà all'autorità di P.S. di disporre verifiche di controllo, nonché di prescrivere quelle misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 13570 del 2017, sancisce che:

*“l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza; sicché, non è ravvisabile l'inosservanza della diligenza dovuta nel caso della custodia delle armi dentro la propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile.”*

In sintesi la persona di normale prudenza deve custodire le armi in un luogo non facilmente accessibile, non necessariamente in casseforti o armadi corazzati.

### 3. Porto e trasporto di armi

Perché possa parlarsi di porto è sufficiente che l'arma sia prontamente utilizzabile anche se non indosso alla persona. In tal senso, anche la situazione in cui l'arma sia tenuta nel cruscotto dell'autovettura configura il porto essendone possibile l'uso immediato.

Il porto delle armi (difesa personale, uso venatorio, uso sportivo) deve essere autorizzato con apposita licenza dell'autorità di P.S. In particolare:

- il **Questore** per armi lunghe da fuoco;
- il **Prefetto** per rivoltelle, pistole e bastoni animati con lama di lunghezza non inferiore a 65 cm.

Il rilascio è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica del richiedente, idoneità morale, esistenza dei requisiti soggettivi (*ad. es. l'età*), capacità psichica (*ad. es. a mezzo visita medica*) e delle ragioni per cui è richiesta la licenza.

La licenza di porto d'armi non può essere rilasciata:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi;
- alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose;
- agli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo;
- chi ha già riportato condanna per porto abusivo di armi;
- alle persone indicate nell'art. 18 L. 22.5.1975, n. 152.

La licenza per difesa personale ha validità annuale. Essa può essere revocata quando, dopo il rilascio, viene meno una delle condizioni previste per il rilascio.

La licenza per l'attività venatoria ha validità di cinque anni e può essere conseguita solo da coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

**Sono autorizzati a portare le armi comuni da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza licenza:**

- il Capo della Polizia;
- i Prefetti;
- i Viceprefetti;
- gli Ispettori provinciali amministrativi;

- gli Ufficiali di P.S.;
- i magistrati addetti al pubblico ministero;
- il sindaco di comune privo di ufficio di Pubblica Sicurezza (cui compete la qualifica di ufficiale di P.S.).

L'art. 7 della L. 21.2.1990 n. 36 ha ampliato la sfera dei soggetti autorizzati a portare armi comuni da sparo, senza licenza, al solo fine della difesa personale ai magistrati dell'ordine giudiziario ed al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

### **PORTO D'ARMI SENZA LICENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

L'art. 5 comma 5 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia locale) afferma che *“gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza”*.

### **Il trasporto di armi:**

Il trasporto consiste in un'operazione di trasferimento da un luogo ad un altro di un'arma come oggetto inerte non suscettibile di uso. L'arma, infatti, deve essere trasportata scarica, smontata in almeno due parti, imballata o in apposito contenitore chiuso a chiave con caricatore vuoto e munizioni imballate a parte.

La legge vieta categoricamente il trasporto di un'arma senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo della richiesta vale per il commerciante, il fabbricante di armi, chi esercita l'industria della riparazione delle armi per trasportarle fuori del proprio negozio od opificio e per il privato che, per qualunque

motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Su treni, navi e aerei non è consentito il porto di armi ma solo il trasporto. Il passeggero, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione, in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto che porta con sé, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni ha l'obbligo prima dell'accettazione da parte del vettore di farne denuncia e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto. Il trasporto di armi da caccia, da difesa personale e sportive (comprese armi ad aria compressa) e di munizioni è consentito solo in stiva. Le armi devono essere scariche, smontate e imballate in appositi contenitori chiusi. Le munizioni devono essere imballate in appositi contenitori resistenti agli urti e al fuoco. Sia le armi che le munizioni, dopo essere state etichettate al banco accettazione, devono essere consegnate alla polizia aeroportuale che provvede all'invio sottobordo, alla verifica della documentazione in possesso del passeggero. All'arrivo a destinazione le armi e le munizioni possono essere ritirate presso la polizia aeroportuale. I soggetti cui la legge consente di portare armi senza licenza che viaggiano per ragioni di servizio e con le armi in dotazione sono esentati dall'osservanza delle disposizioni di porto d'armi a bordo degli aeromobili. Il comandante dell'aeromobile nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio può disporre il ritiro delle armi o munizioni anche per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.

## 4. Perquisizioni, ispezioni e controlli in materia di armi ed esplosivi

### **Art. 41 T.U.L.P.S.:**

L'art. 41 del T.U.L.P.S. consente agli **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria** di procedere immediatamente a **perquisizione locale (e non personale)** qualora abbiano notizia, anche se indirettamente, dell'esistenza in un qualsiasi locale pubblico o privato di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute.

La polizia giudiziaria può ricevere l'informazione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo ed è sufficiente il sospetto che tali materiali siano detenuti abusivamente. Per la perquisizione ed il sequestro valgono le stesse regole dettate dal codice di procedura penale. Il verbale deve essere trasmesso senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, per la successiva convalida, al pubblico ministero del luogo ove la perquisizione ed il sequestro sono stati eseguiti. Il difensore ha facoltà

di assistere, senza diritto al preavviso, essendo tale mezzo di ricerca della prova un atto a sorpresa.

### **Indizi che legittimano la perquisizione.**

Secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione l'art. 41 TULPS era applicabile anche nel caso in cui la notizia circa l'esistenza delle armi illegittimamente detenute provenga da una denuncia o da una segnalazione anonima ma, nel 2006, la medesima Corte si è espressa affermando non utilizzabile come indizio posto alla base di una perquisizione una fonte anonima o una fonte confidenziale non indicata. Con una lettura attenta della sentenza non è precluso alla Polizia Giudiziaria iniziare le indagini sulla base di una notizia anonima che, però, non può restare l'unica fonte. Per la perquisizione occorre qualche ulteriore informazione che consenta alla notizia anonima di acquistare la dignità di indizio (*es. il soggetto che in passato veniva identificato in compagnia di pregiudicati*).

Per quando riguarda il concetto di notizia, *anche se per indizio*, con una recente pronuncia la Suprema Corte ha statuito che la polizia giudiziaria non può procedere d'iniziativa ad una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni ai sensi dell'art. 41 del T.U.L.P.S. sulla base di un mero sospetto ma esclusivamente in presenza di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto.

## **Art. 4 L. 152 del 22 maggio 1974**

L'art. 4 della legge n. 152 del 22 maggio 1975 riconosce la possibilità per gli **ufficiali e gli agenti di P.G.** di procedere **nel corso di operazioni di polizia** ed in *casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G.*, oltre che all'identificazione, anche all'**immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili**, al solo fine di *accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione*. *La perquisizione può essere estesa per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone fermate.*

I **presupposti** che devono valere congiuntamente sono:

- ◆ La **necessità e l'urgenza** che non consenta un tempestivo provvedimento dell'A.G. Cioè se si procrastinasse l'atto per ottenere il provvedimento sarebbe pregiudicata la possibilità di compierlo.

- ◆ Lo **svolgimento di un'operazione di polizia**: sono tali non solo quelle effettuate con massiccio dispiegamento di forze, ma anche quello regolarmente svolto dalle pattuglie ogni giorno. Ne è escluso il caso in cui l'operatore di polizia, con qualifica di Ufficiale o Agente di P.G., nonostante riconosca tutte le condizioni per attuare la perquisizione, questa venga attuata fuori dal servizio.
- ◆ **L'atteggiamento o la presenza delle persone**, posto in relazione a determinate circostanze di luogo e di tempo **non appaia giustificabile**. È giustificato perquisire ad esempio chi in orario notturno sia colto in atteggiamento sospetto nei pressi di una gioielleria, contrariamente non sarà giustificato perquisire una persona sorpresa vicino ad una gioielleria quando egli risulti abitarvi nei pressi.
- ◆ La perquisizione è operata al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

La perquisizione personale, dovendosi eseguire nel rispetto della dignità e del pudore di chi è sottoposto, può essere svolta anche in luogo diverso dal posto di controllo al fine di tutelare la riservatezza del soggetto interessato ciò deve avvenire solo ed esclusivamente su richiesta del perquisito in quanto tramuterebbe di fatto la perquisizione in un fermo di polizia. La perquisizione può essere personale ed è estesa al mezzo di trasporto. Non è ammessa alcuna forma di perquisizione domiciliare basata sui presupposti di cui all'art. 4 legge 152/1975. Il verbale deve essere trasmesso senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, per la successiva convalida, al pubblico ministero del luogo.

## L. Nr. 55 del 19 marzo 1990

La legge n. 55 del 19 marzo 1990 stabilisce che **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione dei delitti**:

- ◆ di associazione di tipo mafioso (416-bis C.p.);
- ◆ commessi in relazione al 416 bis;
- ◆ riciclaggio (648-bis C.p.);
- ◆ reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter C.p.);
- ◆ rapina aggravata (628 co.3 C.p.);
- ◆ estorsione aggravata (629 co.2 C.p.);

◆ sequestro di persona a scopo di estorsione

quando hanno *fondato motivo di rinvenire denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, armi, munizioni o esplosivi* possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali.

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni deve essere redatto relativo verbale in appositi moduli e trasmesso entro 48 ore al Procuratore della Repubblica per la successiva convalida entro le successive 48 ore.

## **L. Nr. 356 del 7 agosto 1992**

La legge n. 356 del 7 agosto 1992 prevede la possibilità per gli **ufficiali di polizia giudiziaria** di procedere a *perquisizioni locali di interi edifici o blocchi di edifici* quando vi sia *fondato motivo di ritenere che in essi si possano trovare armi, munizioni o materie esplosive ovvero si debba procedere alla cattura di evasi e latitanti particolarmente pericolosi*, i quali siano ricercati per delitti connessi ad associazioni di stampo mafioso ovvero per delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ovvero sequestro di persona a scopo di estorsione. La legge prevede che ufficiali della polizia giudiziaria della D.D.A. o dei servizi centrali e interprovinciali possano, al solo fine raccogliere elementi di prova in ordine ai delitti concernenti armi munizioni ed esplosivi, assumere le vesti di agente provocatore per acquistare, occultare, ricevere o, comunque, o far acquisire, ricevere od occultare le armi, munizioni o esplosivi medesimi.

Tali attività sono comunicate immediatamente all'Autorità Giudiziaria, che può procedere, con decreto motivato, al differimento del sequestro del materiale rinvenuto sia esso denaro, armi, munizioni o esplosivi. Tale rinvio è finalizzato ad una maggiormente proficua conduzione dell'attività investigativa ed un'ulteriore verifica del reale svolgimento dell'attività criminosa.

## **Art. 39 T.U.L.P.S.**

### **Ritiro cautelare di armi**

L'art. 39 T.U.L.P.S, consente in caso di necessità e urgenza agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza di procedere all'immediato **ritiro cautelare** di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate alle persone ritenute capaci di abusarne. Il provvedimento dovrà poi essere immediatamente comunicato al Prefetto che, constatata la motivazione, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate. Entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento deve comunicare al Prefetto l'avvenuta cessione dei materiali. In caso di mancato adempimento la stessa Autorità di P.S. può disporre la loro confisca *(provvedimento cautelare e sanzionatorio)*. *Del ritiro cautelare deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, unitamente ad una relazione relativa ai fatti avvenuti ed alle motivazioni che hanno indotto l'operatore di pubblica sicurezza ad agire d'iniziativa in via d'urgenza, devono essere inviati immediatamente al Prefetto.*

# Tesi VII

## Gli Stranieri

### 1. Generalità

In linea generale, lo **straniero** è colui che ha una cittadinanza diversa da quella italiana.

La nostra legislazione, però, distingue quattro categorie di cittadini dei paesi esteri:

1. **Non stranieri:** sono cittadini dei paesi appartenenti al cosiddetto Spazio Economico Europeo. Ai cittadini degli Stati dell'Unione Europea, sono infatti equiparati quelli degli altri Stati aderenti all'accordo per la creazione dello Spazio Economico Europeo.
2. **Stranieri:** sono i cittadini di tutti gli altri Paesi la cui condizione è disciplinata dal D.Lgs 286/98.
3. **Rifugiati:** sono una categoria di stranieri oggetto della convenzione di Ginevra del 1951.
4. **Apolidi:** sono coloro che avendo perso la cittadinanza di uno Stato senza acquisirne un'altra, si trovano nella condizione di **non cittadini** in tutti gli Stati del mondo.

Il termine "extracomunitario" che definiva i cittadini degli Stati non appartenenti alla Comunità Economica europea è ormai improprio ma continua ad essere usato solo per consuetudine o facilità di comprensione.

Tutti gli Stati consentono l'ingresso sul proprio territorio a determinate condizioni; generalmente le norme sono più severe per l'immigrazione a scopo di lavoro e meno restrittive per l'ingresso a scopo di turismo.

Per l'accesso, lo straniero, deve possedere un passaporto rilasciato dall'autorità dello Stato di cui è cittadino e, salvo che siano stati stipulati degli accordi tra i due Stati, deve aver ottenuto anche un visto d'ingresso concesso dall'autorità diplomatica dello Stato di destinazione. Nessun principio di diritto internazionale limita il potere degli Stati di espellere gli stranieri.

La Costituzione italiana, inoltre, all'art. 10 comma 2 stabilisce un principio fondamentale: *"La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici".*

L'ingresso e il soggiorno in territorio italiano degli "stranieri" sono ora regolati non solo dal Testo Unico 286/98, ma anche dalle norme della convenzione di Schengen e dalla "Istruzione consolare comune".

La normativa sugli stranieri non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, a meno che si tratti di norme più favorevoli (art. 1, comma 2 del T.U. 286/98).

## **Acquisto della cittadinanza italiana:**

La cittadinanza si acquista automaticamente:

- **per nascita da genitore italiano:** si parla di *ius sanguinis*", ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
- **per nascita sul territorio italiano:** un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all'estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- **per adozione:** il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
- **per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione:** se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
- **per acquisto o riacquisto da parte dei genitori:** il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

La cittadinanza si può invece richiedere:

- **per acquisto volontario:** lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
- **per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri:** un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente;
- **per matrimonio o unione civile:** il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
- **per residenza (c.d. "naturalizzazione"):** La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare permesso di soggiorno e continuità dell'iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

## 2. Provvedimenti nei confronti degli stranieri

L'ingresso nel territorio dello stato italiano è consentito, attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, soltanto agli stranieri in possesso di passaporto o di altro documento di viaggio equipollente rilasciato dall'autorità dello Stato di cui è cittadino e, se richiesto, del visto di ingresso o di transito.

Gli stranieri per essere ammessi non devono risultare "segnalati" al sistema informativo Schengen e non devono essere considerati soggetti pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali. Al personale addetto ai controlli di frontiera è fatto obbligo di apporre sul passaporto il timbro di ingresso con l'indicazione della data.

Lo straniero deve, inoltre, dare dimostrazione di essere in possesso di adeguati mezzi finanziari che ne garantiscano sostentamento ed eventuale rimpatrio, dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno. Chi è trovato sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti è soggetto al respingimento alla frontiera.

Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito a seguito dei controlli doganali, valutari e sanitari.

Sono inoltre impossibilitati ad ottenere un regolare ingresso in Italia tutti gli stranieri condannati, anche a seguito di patteggiamento, per un qualsiasi reato per il quale il c.p.p. disponga l'arresto obbligatorio o facoltativo, o in caso di flagranza o per i reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia o, infine, per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o minori da impiegare in attività illecite.

Il Permesso di Soggiorno è il documento ovvero è un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Questore, che consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Devono farne richiesta alla Questura territorialmente competente, tutti gli stranieri che intendono soggiornare per più di tre mesi, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso. Il rilascio avviene solo previo accertamento dell'identità personale.

*Gli stranieri in regola col permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel comune dove hanno la dimora ed hanno diritto ad ottenere un documento di identificazione (carta d'identità) non valido per l'espatrio.*

Dunque lo straniero che non ha i requisiti per entrare o per permanere in Italia, può essere oggetto di diversi tipo di provvedimenti negativi:

Respingimento alla frontiera: lo straniero non ha ancora fatto ingresso nel territorio italiano, chiede di entrare ma riceve il diniego;

Diniego o revoca del permesso di soggiorno: lo straniero che ha già fatto ingresso nel territorio italiano, non è autorizzato a permanervi ulteriormente;

Espulsione: lo straniero già presente in Italia è accompagnato alla frontiera o riceve l'ordine di lasciare il territorio dello Stato:

perché era entrato illegalmente;

Perché pur essendo entrato legalmente, ha commesso qualche fatto contrario alla legge (che prevede l'espulsione);

Perché motivi di ordine generale (ordine pubblico) impongono il suo allontanamento.

Quindi:

il respingimento è un impedimento ad entrare nel territorio dello Stato;

Il diniego del permesso di soggiorno è la mancata concessione di una autorizzazione;

L'espulsione è l'allontanamento dal territorio dello Stato.

### 3. Attività di polizia e controlli

A due categorie di prefetti la legge ha attribuito compiti di coordinamento delle attività di prevenzione (ma delle attività di repressione che rientrano nei compiti della polizia giudiziaria).

I prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima hanno compiti di coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre e, sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Quindi il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza al confine terrestre è affidato al prefetto della provincia, mentre per la frontiera marittima la competenza è del prefetto del capoluogo di regione.

Es. il prefetto di Bari (capoluogo di regione) sovrintende anche all'attuazione delle direttive in materia di vigilanza alla frontiera marittima di Brindisi.

L'attività di controllo e vigilanza si esplica sotto le seguenti forme:

- nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina all'interno di direttive del ministro dell'interno, gli Ufficiali e agenti di P.S. operanti nelle province di confine od acque territoriali, possono procedere a controlli ed ispezioni dei mezzi di trasporto;
- perquisizioni di iniziativa nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine gli Ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizione;
- la nave italiana in servizio di polizia che incontri nel mare territoriale una nave può fermarla e sottoporla a ispezione se sussiste il fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di emigranti.

# Tesi VIII

## L'attività di pubblica sicurezza

### 1. Gli esercizi pubblici

Sono considerati esercizi pubblici quei locali, aperti al pubblico, in cui si svolge un'attività imprenditoriale organizzata con la quale si offre al pubblico una prestazione d'opera o servizi dietro corrispettivo, ovvero si procede alla vendita al pubblico di merci o generi di consumo. Tale attività è sottoposta a speciale disciplina di polizia a tutela degli interessi della collettività.

Sono, pertanto, da considerarsi pubblici esercizi:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- affittacamere e strutture ricettive;
- esercizi per il gioco lecito;
- stabilimenti balneari;
- autorimesse e luoghi di noleggio di veicoli.

Ai sensi dell'art. 86 del TULPS non possono esercitarsi senza licenza del Comune alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, o stabilimenti balneari o locali simili.

La legge 480/2001 ha previsto per l'esercizio di tali attività una segnalazione certificata di inizio attività. Le evoluzioni della normativa in materia hanno introdotto, nel tempo, sostanziali novità sulle procedure di richiesta e di inizio attività e sulla competenza al rilascio delle licenze.

L'attività ricettiva di somministrazione di bevande, inizialmente di competenza del Questore, è diventata ad esempio settore di controllo esclusivo delle amministrazioni comunali; infatti con l'entrata in vigore del D.P.R. 616/77 la competenza a rilasciare la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è stata attribuita al **sindaco**.

### La SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

Nell'ambito del processo di semplificazione e snellimento delle procedure burocratiche è stata introdotta la **S.C.I.A.** (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*)

per l'inizio di tutte quelle attività, in passato soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune o a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) quali quelle destinate prestazione di beni e servizi e quelle in materia edilizia, ad eccezione delle zone soggette a tutela, ove invece è necessaria l'autorizzazione.

La segnalazione, corredata di tutte le dichiarazioni e degli allegati atti a dimostrare il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari, consente l'***avvio immediato dell'attività, spostando i controlli di merito delle amministrazioni competenti in una fase successiva e, comunque, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della segnalazione da parte dell'interessato.*** Il potere di verifica della Pubblica Amministrazione non è finalizzato all'adozione di un atto di assenso bensì al controllo tra quanto dichiarato dal privato e quanto normativamente previsto per l'esercizio dell'attività (vige la responsabilità penale per le dichiarazioni false). In caso di carenza dei requisiti le amministrazioni competenti possono esercitare i poteri inibitori: divieto di prosecuzione dei lavori o rimozione degli effetti prodotti.

## **I CIRCOLI PRIVATI**

L'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza necessità di alcuna autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. La costituzione ed il funzionamento di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (tra cui i circoli privati), sono oggi regolati interamente dal Codice Civile.

Per costituire un circolo privato occorrono:

- alcune persone;
- l'atto costitutivo;
- lo statuto.

I circoli privati possono liberamente effettuare le attività necessarie per perseguire le finalità istituzionali, perciò non occorre loro alcuna autorizzazione per la gestione di palestre, sale da ballo, spettacoli teatrali. Solo in alcuni casi le norme vigenti pongono delle limitazioni:

- alla vendita di prodotti ai soci;
- alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- all'installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco o abilità.

Se il circolo limita la propria attività alle riunioni per il raggiungimento delle finalità statutarie, non necessita di alcuna autorizzazione. Se, viceversa, gli associati

intendono usufruire di un servizio per la somministrazione di alimenti e bevande, è necessaria una licenza.

Ai fini della somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, nella sede ove sono svolte le attività istituzionali, i circoli si distinguono in due categorie:

- **aderenti ad enti od organizzazioni nazionali** aventi finalità assistenziali riconosciuti dal ministero dell'Interno, che possono effettuare la somministrazione semplicemente presentando al comune una SCIA;
- **non aderenti** ad enti od organizzazioni nazionali, aventi finalità assistenziali, riconosciuti dal Ministero dell'Interno, che invece debbono richiedere l'autorizzazione prevista per gli esercizi pubblici. L'autorizzazione è soggetta al regime del silenzio assenso nel termine di 45 giorni. Le autorizzazioni ai circoli privati non aderenti ad un ente a riconosciute finalità assistenziali debbono rispettare il contingente numerico stabilito dal piano comunale.

Se vengono somministrati alimenti occorre avere ottenuto in precedenza l'autorizzazione sanitaria prevista dalle leggi regionali per i locali in cui si manipolano gli alimenti stessi. Per la somministrazione di bevande alcoliche, anche se la vendita o il consumo sono destinati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore. Nel caso di un circolo privato che abbia ottenuto l'autorizzazione per la somministrazione di bevande alcoliche, gli ufficiali e gli agenti di P.S. hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'autorità.

Nel caso di un controllo programmato in un circolo privato è opportuno documentarsi preventivamente alla questura o presso l'ufficio commercio del comune ove, allegata alla domanda di licenza, è conservata la descrizione illustrativa dei locali in cui si svolge l'attività soggetta ad autorizzazione amministrativa. Se invece non è stata rilasciata alcuna autorizzazione amministrativa non è consentito accedere ai locali dei circoli privati senza decreto della Procura della Repubblica, a meno che non ricorrano le circostanze previste dalle varie disposizioni di legge che consentano le perquisizioni.

## 2. La vigilanza sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive. Giochi e scommesse.

Nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, anche la somministrazione di alimenti e bevande sia alle persone alloggiate e ai loro ospiti, sia alle persone non alloggiate. Per le sole persone alloggiate è consentita la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli e la gestione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo.

La licenza può essere rifiutata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate; i locali e le aree adibite anche temporaneamente, o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso e di uscita. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno. Durante l'orario di esercizio non è assolutamente consentito chiudere a chiave o con chiavistello la porta del locale. Gli esercizi pubblici non possono avere locali privati sottratti alla sorvegliabilità di ufficiali e agenti di P.S..

Dal punto di vista della pubblica sicurezza uno degli aspetti più importanti nel corso dei controlli agli esercizi pubblici è quello di verificare che il titolare dell'autorizzazione sia colui che conduce l'esercizio e non ci si trovi, invece, in presenza di un prestanome utilizzato per aggirare le misure di prevenzione antimafia.

Gli organi di polizia possono operare controlli di tipo amministrativo che rientrano nell'attività di prevenzione; gli organi incaricati dell'accertamento amministrativo possono chiedere informazioni, interpellare gli interessati le persone informate, prendere visione di registri e documenti, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi ed operazioni tecniche e procedere a sequestro cautelare delle cose che possono essere confiscate. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti. In un esercizio pubblico i locali destinati all'esercizio dell'attività possono essere ispezionati (*non perquisiti*) per accertare il rispetto di leggi e regolamenti. La vigilanza in materia di igiene di alimenti e bevande rientra nella competenza delle A.S.L.

Per motivi di polizia giudiziaria si può procedere a perquisizione locale soltanto nei casi e modi tassativamente previsti dalla legge:

- con decreto motivato dell'autorità giudiziaria;
- di iniziativa, se ricorrono le circostanze previste dall'art 41 TULPS (ricerca di armi, munizioni o esplosivi illegalmente detenuti), dall'art. 352 c.p.p. (in flagranza di reato), dall'art. 103 del D.P.R. 309/90 (per la ricerca di stupefacenti).

**Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono accedere ai locali destinati all'esercizio delle scommesse ed agli esercizi pubblici e circoli privati autorizzati ai giochi leciti (art. 110 TULPS) per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.** Un esercizio pubblico deve obbligatoriamente esporre ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. la tabella dei giochi proibiti.

In base all'art. 721 del codice penale, sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro (i giocatori si propongono di conseguire vantaggi economicamente valutabili in denaro) e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria (l'esito dipende interamente dal caso e non dall'abilità del giocatore). È vietato il gioco d'azzardo in luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati. Chiunque, infatti, lo tiene o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. È punito anche chi prende parte al gioco con l'arresto fino a sei mesi.

Ai **fini amministrativi**: i locali pubblici soggetti ad autorizzazione di polizia (diversi dalla privata dimora) possono essere ispezionati d'iniziativa dagli organi accertatori e perquisiti dagli ufficiali e agenti di PG muniti di autorizzazione motivata del giudice del luogo.

Ai **fini penali**: tutti i locali possono essere perquisiti solo nei casi previsti dal c.p.p. o dalle leggi speciali.

### 3. Le competizioni sportive

*Le manifestazioni sportive sono tutte quelle competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).*

Quando assumono carattere di spettacolo e sussiste il fine di lucro tali eventi necessitano di licenza che dovrà essere rilasciata dal comune per manifestazioni all'interno di impianti sportivi e dalla regione, provincia, comune o dal prefetto per quelle su strade ordinarie, sulle strade ed aree pubbliche.

I reiterati fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive hanno più volte indotto il legislatore ad intervenire al fine di contrastarne il dilagante sviluppo; la legge 13 dicembre 1989, n. 401 *"Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"* aveva, per esempio, introdotto uno specifico regime sanzionatorio per alcuni specifici illeciti quali il lancio di materiale pericoloso, il possesso di artifici pirotecnici, lo scavalco ed invasione di campo, le lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, la violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli, il divieto di striscioni o cartelloni incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce, la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, la turbativa di manifestazioni sportive e la vendita abusiva di biglietti.

Tra i tipi di sanzione è stato istituito il **DASPO** (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) istituito per vietare al soggetto, ritenuto pericoloso, di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

Il legislatore ha ritenuto opportuno perfezionare ulteriormente le misure di contrasto degli episodi di violenza e delle frodi in competizioni sportive mediante nuovi strumenti ancora più efficaci; in particolare l'applicazione dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti del reato di istigazione alla discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Nell'ambito delle manifestazioni sportive, quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, è stata introdotta la **flagranza differita** per quei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p. Si considera, infatti, sempre in stato di flagranza colui il quale ne risulta autore, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto.

L'arresto deve essere eseguito non oltre il tempo necessario alla identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. I successivi provvedimenti dell'A.G. di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono

contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Quando si agisce in “flagranza differita” gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono d’iniziativa a perquisizione personale o locale ai sensi dell’art. 352, comma 1 codice procedura penale.

## **DANNEGGIAMENTO NELLE MANIFESTAZIONI E FLAGRANZA DIFFERITA (L. 54/2026)**

Al fine di tutelare l'ordine pubblico durante manifestazioni e cortei, il Decreto Sicurezza 2026 ha esteso un importante strumento operativo: l'arresto in "flagranza differita". Oggi, gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria possono procedere all'arresto (sulla base di inequivocabile documentazione video-fotografica e comunque non oltre le 48 ore dal fatto) anche nei confronti di chi si rende responsabile del reato di **danneggiamento (art. 635 c.p.) commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**. Questo consente alle Forze di Polizia di evitare cariche o interventi pericolosi nell'immediatezza dei disordini, assicurando comunque i facinorosi alla giustizia nelle ore successive.

## **4. L’uso delle maschere**

L’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” prevede il **divieto dell’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo**. *Vieta in ogni caso l’uso del casco in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.*

L’utilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene “senza giustificato motivo”. Con riferimento al “velo che copre il volto”, ne esistono varie tipologie, i cui nomi differiscono in base al Paese di origine:

- Niqāb
- Burka
- Chador

- Hijab



Si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture. È consentito nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo.

## 5. La prostituzione

Per prostituzione si intende il commercio di prestazioni sessuali, caratterizzate dal fine di lucro, indipendentemente dal sesso del soggetto che si prostituisce e dalla natura delle prestazioni sessuali (i suoi elementi costitutivi sono dunque la prestazione sessuale e l'elemento retributivo, cioè il fine di lucro). La prostituzione non rientra tra i comportamenti regolati dalle leggi di pubblica sicurezza che disciplinano attività che, per essere esercitate, necessitano di concessioni, autorizzazioni o comunicazioni dalle autorità.

Nessuna autorizzazione è invece prevista per l'esercizio della prostituzione, né per la tenuta di case di prostituzione né per attività connesse con la prostituzione.

Fino al 1958 la materia era regolamentata dal TULPS, che prevedeva la possibilità di esercitare una casa di prostituzione previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Con l'entrata in vigore della "legge Merlin" (1958) venne abolita la possibilità di autorizzazione all'esercizio delle case di prostituzione.

La legge non prevede il reato di prostituzione ma prevede invece come reati altri comportamenti che possono favorire o sfruttare la prostituzione.

Le "norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" hanno predisposto una speciale tutela per i minori contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, introducendo nel codice nuove fattispecie di reato nonché

mettendo a disposizione delle forze di polizia efficaci strumenti di contrasto e di indagine. Il testo prevede i reati di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile, compimento di atti sessuali con minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro, sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, commercio di materiale pornografico prodotto nei modi anzidetti, divulgazione con qualsiasi mezzo, anche telematico, del materiale pornografico anzidetto, oltre alla divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, cessione, anche gratuita, di materiale pornografico, acquisto o disponibilità di materiale pornografico, organizzazione o promozione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività, e tratta o di minori degli anni 18 al fine di indurli alla prostituzione.

Le Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo- pornografia anche a mezzo Internet hanno inasprito le pene a carico di chi si macchia dei reati di abuso sessuale e sfruttamento di minori.

Il provvedimento punisce chiunque, in cambio di denaro, compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni. Se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto gli anni sedici la pena è della reclusione da due a cinque anni. Con tale modifica il legislatore ha esteso la tutela ai minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni. Con il medesimo intento repressivo viene gravemente sanzionata la produzione, l'offerta, la cessione a titolo gratuito e la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Viene introdotta, inoltre, la nuova fattispecie di reato della "pornografia virtuale", in cui il materiale pornografico è realizzato con tecniche grafiche particolari che fanno apparire vere situazioni non reali, di minori di anni diciotto. Al di fuori dell'ipotesi di prostituzione minorile, viene ora punito, con la reclusione da tre a sei anni, anche l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici. Viene intensificata la lotta al turismo sessuale, prevedendo che la giustizia italiana possa punire non solo gli organizzatori, ma anche i partecipanti consapevoli ai viaggi.

La recente legge n. 69 del 19 luglio 2019 ha introdotto una nuova fattispecie di reato, il c.d. "*revenge porn*" all'art. 612-ter. "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", il quale stabilisce che commette tale reato chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

# Tesi IX

## Misure antiviolenza in occasione delle manifestazioni sportive

### 1. La violenza negli stadi e l'ordine pubblico

La crescente violenza negli stadi che si è registrata nel corso degli anni ha costretto il legislatore ad intervenire in maniera mirata sia sul piano repressivo che su quello preventivo. La disciplina di base in materia di repressione degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive è rappresentata dalla L. 401/1989 che prevede diverse forme di intervento:

- provvedimenti di polizia di sicurezza;
- specifici reati e particolarità dell'attività di polizia giudiziaria;
- disposizioni processuali speciali relative ai giudizi concernenti questi reati.

#### Provvedimenti di polizia di sicurezza

La legge prevede la possibilità di applicare a determinati soggetti "pericolosi" **misure di prevenzione personali e patrimoniali ed una misura di prevenzione "atipica" (DASPO)** nonché di **differire o vietare determinate manifestazioni sportive**.

Ad alcuni soggetti coinvolti in episodi di violenza *il Questore può vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché ad altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.*

Il **Prefetto**, per *urgenti necessità pubbliche*, al fine di *tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica* può disporre il **differimento di manifestazioni sportive ad altra data, oppure può vietare lo svolgimento delle manifestazioni stesse per periodi non superiori a 30 giorni**. Prima di adottare il provvedimento deve sentire il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e del CONI.

Il **Ministro dell'Interno**, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre con il proprio decreto:

- il **divieto**, per una durata non superiore a due anni, di *apertura del settore ospiti*

*degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio, individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;*

- il **divieto** di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi *nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.*

Esistono **specifici reati e violazioni amministrative** che puniscono una pluralità di comportamenti illeciti connessi con le manifestazioni sportive (legge 401/1989).

## **Danneggiamento**

In base alla nuova formulazione dell'art. 635 c.p. chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, anche quando il fatto è commesso sopra attrezzature ed impianti sportivi al fine (dolo specifico) di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'ipotesi rientra ora nella previsione dell'art. 381, comma 2, lett h) C.P.P., che consente l'arresto facoltativo in flagranza.

## **Lancio di materiale pericoloso**

(Art. 6-bis L. 401/1989) nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive è vietato lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone: razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o atti ad offendere. Si tratta di un delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (con facoltà di arresto in flagranza), che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa. Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze:

- in cui si svolgono manifestazioni sportive;
- oppure interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

È sufficiente che il lancio o l'utilizzo del materiale abbia creato un pericolo per le persone; se dal fatto è derivato un danno alle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

## **Scavalcamiento e invasione di campo (Art. 6-bis L. 401/1989)**

Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera

indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto e con l'ammenda.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.

Il fatto che può configurarsi nelle manifestazioni sportive (anche non competitive) è una contravvenzione. Nell'ipotesi aggravata, costituisce invece delitto con facoltà di arresto in flagranza, ma riguarda unicamente le competizioni calcistiche.

### **Possesso di materiale pericoloso (Art. 6-ter L. 401/1989)**

Nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive è vietato anche il semplice possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o atti ad offendere.

Si tratta di un delitto che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa.

Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze in cui si svolgono manifestazioni sportive oppure luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

### **Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (Art. 6-quater L. 401/1989)**

Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a p.u.) e 337 (resistenza a p.u.) del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Gli addetti ai controlli non sono pubblici ufficiali tuttavia le pene inflitte a chi commette determinati reati nei loro confronti sono le medesime.

## **Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive” (Art. 6-quinquies L. 401/1989)**

Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater c.p. nei confronti degli addetti ai controlli nell’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le pene previste dal medesimo articolo 583-quater.

## **Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (Art. 2 bis L. 8/2007)**

Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione, l'esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

È anche vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

## **I compiti dell’Arma dei Carabinieri nei servizi disposti in occasione di riunioni pubbliche**

Secondo l’art. 23 del Reg. TULPS, *l’ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata presenti sul posto chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire.* Il preposto è l’ufficiale di pubblica sicurezza (o il sottufficiale dei Carabinieri) cui il questore, con apposita ordinanza, ha formalmente attribuito la direzione del servizio stesso. Il Questore può affidare il servizio ad un sostituto ufficiale di P.S. che, nella circostanza, esercita le funzioni di ufficiale di P.S.

Secondo l’art. 51 del RD 14 giugno 1934, n. 1169 (Approvazione del regolamento organico per l’Arma dei Carabinieri), *quando nella esplicazione di mansioni inerenti all’esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P.S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei Carabinieri e funzionari di P.S. la direzione del servizio è demandata a questi ultimi.* **Quando la direzione spetta al Funzionario**

della P.S. e questi ha a disposizione anche un contingente dell'Arma dei Carabinieri, il Funzionario si rivolge, per le direttive del caso, al comandante del contingente dell'Arma dei Carabinieri il quale le tramuterà in ordini per i suoi militari, nel rispetto delle procedure. **Limitatamente alle pubbliche riunioni la direzione del servizio può essere attribuita anche al sottufficiale dei Carabinieri** – *“Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei Carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine”* (art. 26 Reg. TULPS).

## 2. IL DASPO

Il DASPO è il **divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive** ed è stato introdotto con la Legge 13/12/1989 n. 401 per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi durante le partite di calcio. Si tratta di un provvedimento con cui, a seguito di determinati comportamenti, *viene vietato di accedere a determinati luoghi connessi con lo svolgimento di manifestazioni sportive ad un soggetto anche minorenne, che abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età*. Allo stesso soggetto può essere aggiunta la prescrizione di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia nell'orario in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

La norma prevede diverse categorie di destinatari:

- ◆ persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati:
  - reati relativi al porto d'armi od oggetti atti ad offendere;
  - reati di cui all'uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona
  - reati riferiti all'esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti e al lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifici pirotecnici.
- ◆ nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza.

Il divieto conserva efficacia per un periodo di **cinque anni**, salvo che venga emesso un provvedimento di archiviazione, una sentenza di non luogo a procedere o di

proscioglimento, un provvedimento di revoca della misura di prevenzione ovvero, se concessa, la riabilitazione.

*Può essere destinataria del provvedimento la persona che, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta sia singola che di gruppo evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione; **questi comportamenti debbono essere tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l'ordine pubblico ed essere avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive.*** Il divieto è disposto dal questore del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.

Gli elementi raccolti a carico del soggetto possibile destinatario del DASPO, non condannato né denunciato debbono essere chiari, precisi e concordanti.

Il provvedimento può essere adottato anche nei confronti di soggetti tesserati di federazioni sportive, indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi (anche all'estero) in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate; al divieto di accesso il questore può aggiungere la prescrizione di presentarsi nell'ufficio o comando di polizia del luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali il divieto è stato notificato.

**Il provvedimento deve essere notificato;** nel caso di minori viene notificato a chi esercita la potestà genitoriale. Al provvedimento può aggiungersi anche la prescrizione di presentarsi ad un ufficio di polizia. In questo caso occorre notificare anche l'ufficio del Pubblico Ministero ove ha sede la questura (cioè del capoluogo di provincia).

*Né il divieto di accesso, né la prescrizione di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia possono avere durata inferiore ad un anno e superiore a cinque anni.*

Sia la violazione del divieto di accesso, sia l'inottemperanza alla prescrizione di presentarsi ad un ufficio di polizia costituiscono delitto, punite con la reclusione o la multa. È consentito l'arresto in flagranza delle persone che violano il divieto di accesso.

## **Tipologie di DASPO**

### **DASPO emesso ad iniziativa del questore.**

Il DASPO può essere irrogato direttamente dal Questore. Si tratta di un provvedimento adottato da un'autorità amministrativa che presuppone un procedimento amministrativo; prevede l'avviso dell'avvio del procedimento al fine di garantire all'interessato la possibilità di presentare, nei successivi 15 giorni, memorie difensive.

Nei casi in cui il DASPO debba essere emesso in via di urgenza, la procedura sopra indicata non viene effettuata ed il provvedimento di "diffida" viene emesso immediatamente dal questore senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Il provvedimento di "diffida", una volta emesso dal questore, per acquisire piena efficacia, dovrà obbligatoriamente essere notificato all'interessato; solamente a seguito dell'avvenuta notifica diventa efficace ed attivo.

### **DASPO emesso a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria.**

Con la sentenza di condanna e per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, l'Autorità Giudiziaria può disporre nei confronti del condannato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eventualmente l'obbligo di presentazione alla PG durante lo svolgimento delle competizioni specificatamente indicate per un periodo da due a otto anni, prevedendo eventualmente l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo.

## **Presupposti necessari per l'emissione del provvedimento**

Per rendere ineccepibile il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da possibili eccezioni dell'AG, e per scongiurare o rendere inefficaci eventuali ricorsi promossi dall'interessato è assolutamente necessario che sia emesso sulla base di alcuni presupposti necessari, di cui alcuni previsti espressamente dalla legge, pena l'annullabilità del provvedimento stesso.

Tali presupposti sono:

- ◆ identità certa del proposto;
- ◆ fatto-reato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- ◆ pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica del soggetto con riferimento all'accesso alle manifestazioni sportive o ai luoghi connessi alle stesse;
- ◆ informativa di reato completa di tutti gli allegati;
- ◆ comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo;
- ◆ ricorrenza della situazione di necessità ed urgenza.

## **Elementi essenziali del provvedimento**

Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per essere pienamente legittimo, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- ◆ indicazione dell'autorità che lo emette;
- ◆ generalità del soggetto sottoposto a DASPO;
- ◆ indicazione degli estremi dell'informativa di reato;
- ◆ indicazione dei fatti-reato commessi;
- ◆ collegamento dei fatti con una manifestazione sportiva (data e luogo della stessa);
- ◆ indicazione degli estremi del procedimento penale iscritto nei confronti del soggetto presso la Procura della Repubblica presso il tribunale;
- ◆ indicazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e procedimenti penali specifici a carico del soggetto;
- ◆ indicazione dell'avvenuto avviso dell'avvio del procedimento amministrativo, con specificazione della data della notifica;
- ◆ indicazione di eventuali memorie difensive presentate dall'interessato;
- ◆ indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano la mancata

- comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo;
- ◆ indicazione della durata del divieto di accesso;
  - ◆ indicazione che il provvedimento verrà comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale;
  - ◆ indicazione che avverso la convalida del GIP è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  - ◆ luogo e data del provvedimento;
  - ◆ firma dell'autorità che emette il provvedimento.

## **Prescrizioni aggiuntive al provvedimento**

Il provvedimento di DASPO può avere le seguenti prescrizioni aggiuntive:

- ◆ divieto di accesso alle competizioni sportive che si svolgono all'estero;
- ◆ divieto di accesso di un soggetto ritenuto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, ad alcune o a tutte le competizioni sportive che si svolgono sul territorio;
- ◆ obbligo di presentazione alla PG nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto.

La funzione di tali prescrizioni è quella di assicurare l'osservanza da parte dell'interessato del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, precludendo al soggetto sottoposto a DASPO la possibilità di presentarsi o avvicinarsi allo stadio o negli altri luoghi specificatamente indicati, durante lo svolgimento delle competizioni sportive per le quali è disposto il provvedimento. Questa prescrizione non ha valenza amministrativa, come il divieto di accesso allo stadio, ma costituisce una limitazione della libertà personale e deve pertanto essere convalidata dal G.I.P. del luogo dove ha sede la questura che ha emesso il DASPO.

## **Procedura di convalida**

La procedura di convalida ha tempi e termini perentori, che devono essere necessariamente rispettati, pena l'annullabilità del provvedimento. Il DASPO, solamente qualora contenga la prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione alla PG, una volta notificato all'interessato, è immediatamente comunicato, ai fini della convalida, dall'ufficio che ha proceduto alla notifica al procuratore della Repubblica presso il tribunale. Il PM di turno richiede con decreto motivato, entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, la convalida al GIP, il quale a sua volta, nelle successive 48 ore, deve provvedervi, negando la convalida se non ravvisi la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

Nel caso in cui il PM non ritenga di inoltrare la richiesta di convalida (o non lo faccia nei termini previsti *ex lege*), o nel caso in cui il GIP non ritenga di procedere alla convalida, o non lo faccia nei termini previsti *ex lege*, il provvedimento perde la sua efficacia senza alcun provvedimento del questore ma solamente nella parte attinente l'obbligo di presentazione alla PG, rimanendo al contrario pienamente valido per quanto concerne il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che, come detto, in quanto provvedimento amministrativo e non penale, non è soggetto a convalida del GIP.

## **Ricorso avverso il provvedimento**

Qualora il provvedimento di diffida ovvero di divieto di accedere alle manifestazioni sportive sia stato comminato per carenza dei presupposti necessari alla sua emissione (incompetenza dell'organo che lo ha emesso, vizio di forma, difetto di motivazione o motivazione insufficiente) ovvero nel caso in cui tale illegittimità investa solamente il connesso "obbligo di presentazione alla PG" la legislazione vigente prevede che l'interessato possa avvalersi dei seguenti rimedi giuridici.

- Istanza al questore;
- Ricorso gerarchico al prefetto;
- Ricorso giurisdizionale al Tar;
- Ricorso straordinario al capo dello Stato;
- Rimedi contro l'obbligo di presentazione alla PG;
- Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

## DASPO URBANO

Il D.L. 14/2017 ha introdotto delle "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". All'art. 9 è previsto il cosiddetto DASPO URBANO, in forza del quale, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture urbane, "in violazione dei divieti di **stazionamento o di occupazione** di spazi ivi previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto". Quindi l'art. 9 si applica nei confronti di chiunque, con la propria condotta, impedisca l'accessibilità e la fruizione di particolari luoghi legati al servizio della mobilità pubblica (ferrovie, aeroporti, infrastrutture marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano), nonché altre aree urbane eventualmente individuate dal regolamento di polizia urbana (es. aree urbane in cui insistono presidi sanitari, scuole, siti universitari, musei, complessi monumentali o aree archeologiche, ecc).

### **Estensione del daspo urbano e zone a vigilanza rafforzata (l. 54/2026)**

Il "Decreto Sicurezza 2026" ha ulteriormente potenziato gli strumenti di tutela della Sicurezza Urbana a disposizione delle Forze di Polizia. L'ordine di allontanamento (e il conseguente DASPO Urbano in caso di reiterazione) non si applica più soltanto a chi impedisce fisicamente l'accessibilità dei luoghi sensibili (stazioni, scuole, fiere), ma viene esteso espressamente anche a **coloro che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti**, dai quali derivi un concreto pericolo per la sicurezza delle persone. Inoltre, la normativa consente oggi l'individuazione di specifiche **"Zone a vigilanza rafforzata"** all'interno dei centri urbani, dove i controlli, le telecamere e le limitazioni all'accesso vengono ulteriormente potenziati d'intesa tra Comuni e Prefettura.



Revisione e aggiornamento a cura della Scuola Allievi Carabinieri  
di Taranto per il piano di studi del III Ciclo 145° Corso formativo  
Mar. Stefano De Marte.

Luglio 2026.